

មាត្រា ៧៣ ៖ ករណីនៃការបន្តរបស់រដ្ឋ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និងការផ្ទុះ នៃសង្គ្រាម

មាត្រា ៧៤ ៖ ទំនាក់ទំនងការទូត និងការសម្រេចសន្និសញ្ញា

មាត្រា ៧៥ ៖ ករណី នៃរដ្ឋដែលជាអ្នកឈ្លានពាន

ជំពូកទី ៧៖ ទីកន្លែងតំកល់ទុក ការជូនដំណឹង ការកែតម្រូវ និងការចុះបញ្ជីការ

មាត្រា ៧៦ ៖ ទីកន្លែងតំកល់ទុកសន្និសញ្ញា

មាត្រា ៧៧ ៖ មុខងារ នៃការតំកល់ទុក

មាត្រា ៧៨ ៖ ការជូនដំណឹង និងទំនាក់ទំនង

មាត្រា ៧៩ ៖ ការកែតម្រូវនៃកំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទ ឬនៅក្នុងច្បាប់ចម្លងនៃសន្និសញ្ញាដែលមាន
ការបញ្ចប់ត្រឹមត្រូវ

មាត្រា ៨០ ៖ ការចុះបញ្ជីការ និងការផ្សព្វផ្សាយសន្និសញ្ញា

ជំពូកទី ៨៖ អវសានបញ្ញត្តិ

មាត្រា ៨១ ៖ ការចុះហត្ថលេខា

មាត្រា ៨២ ៖ ការផ្តល់សច្ចាប័ន

មាត្រា ៨៣ ៖ ការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ៨៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៨៥ ៖ អត្ថបទយថាភូត ។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការចុះហត្ថលេខា ៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ ទីកន្លែងចុះហត្ថលេខា ៖

ទីក្រុងវីយ៉ែន ប្រទេសអូស្ត្រីសកន្លែងតំកល់ទុក ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ថ្ងៃចូលជាធរមាន ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០

៧. កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាព

ជំពូកទី៦នៃធម្មនុញ្ញនិយាយអំពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងជំពូកទី៧វិញ និយាយអំពី វិធានការក្តៅដូចជា ការប្រើកម្លាំងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះ ហើយបានជាអ្នកសិក្សាចាត់ដូចប្រតិបត្តិ ការណ៍ថែរក្សាសន្តិភាពថា ជំពូកទី៩កន្លះ ។ យើងដឹងថា ស្ថាបនិក អ.ស.ប. ទាំង ៥១ ប្រទេសបាន គិតថា អ.ស.ប. ត្រូវមាននាមមួយ គឺគោលការណ៍ មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដូច្នេះ ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ដែលមានន័យថា ការដាក់យោធា ទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសមួយដោយ គោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីរាំងខ្ទប់ មហន្តរាយដែលអាចឱ្យពួកម្នាក់ខ្សៀវ អ.ស.ប. អាចឈានជើងចូល ប្រទេសមួយបានលុះត្រាណាម្ចាស់ផ្ទះយល់ព្រមឱ្យចូលដូចក្នុងករណីកម្ពុជា។ ផ្ទុយមកវិញម្ចាស់ផ្ទះ អាច ទាមទារឱ្យកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពចាកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនឬអាចបដិសេធមិនឱ្យចូលតែម្តង។ បេសកកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចនៃការថែរក្សាសន្តិភាពមានតាំងពីឆ្នាំ១៩៤៧មកម្ល៉េះ។ កាលមានការ សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តាច់គ្នារវាងឥណ្ឌា និងបាគីស្ថាន និងសង្គ្រាមរវាងអារ៉ាប់ និងអ៊ីស្រា អាល ដែលនាំបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ.ស.ប. ត្រូវការកម្លាំងយោធាប្រសិនបើខ្លួនយល់ថាចង់កាត់បន្ថយ ជម្លោះជំរុញពិភពលោក។ ការថែរក្សាសន្តិភាពបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៩៤៨ពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិ សុខសម្រេចដាក់តាំងពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍យោធានៅមជ្ឈិមបូព៌ាដែល មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យបទ ឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន ៦៩លើកដែលមិនមានបំពាក់អាវុធទេ។ នៅពេលចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅដើមទសវត្សរ៍ទី៩០ របៀបវារៈ ដំណោះស្រាយជម្លោះនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប. នោះកម្ពុជាហៅកាត់ ថាអ៊ុនកាត់ {ឆ្នាំ១៩៩២-១៩៩៣} តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. និង ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១។ អ៊ុនកាត់មានភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យការឆប់ បាញ់បញ្ឈប់ជំនួយបរទេស ដកចេញនៅកម្លាំងបរទេសប្រមូលផ្តុំ និងដកហូតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីគ្រប់ ភាគី និងធានាការរំសាយកងទ័ព៧០ភាគរយគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរួមទាំង នគរបាល ធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ធ្វើមាតុភូមិនិរន្តរ៍ជនភៀសខ្លួននិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយ សេរី និងយុត្តិធម៌។ អ៊ុនកាត់ដែលមានអាណត្តិពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣បានដាក់ តាំងពង្រាយកងយោធពល៧០០០នាក់និងប៉ូលីស៊ីវិល៣៣៥៩នាក់ និងបុគ្គលិកជាច្រើនពាន់ នាក់។ ពីប្រទេសធ្លាប់ទទួលកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាព អ.ស.ប.កម្ពុជាបានប្រែទៅជាប្រទេសចូលរួម ថែរក្សាសន្តិភាពវិញ ដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ដល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាបានបញ្ជូនកង កម្លាំងយោធាតាមការប្តូរវេនគ្នាសរុបប្រមាណ៤៣៧០នាក់ ក្រោមឆត្ររបបស់ អ.ជ.ប ដូចជានៅ ប្រទេសចំនួន៨រួមមាន ស៊ីរី ឌីអូម៉ាលី លីបង់ស៊ីប(Cyprus) ឆាត(chad)និង សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល។ កងយោធាកម្ពុជារួមចំណែកជាសំខាន់ លើវិស័យបោសសម្អាតមីន និង គ្រប់មិនផ្ទុះវិស្វកម្ម អាវុធហត្ថសណ្តាប់ធ្នាប់ និងកងពេទ្យកម្រិត២។ ការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់មានគ្រប់ ពេលវេលា ចំពោះរបបសន្តិភាព។ ជាអកុសល កងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាឲ្យត្រូវបានក្រុមឧទ្ទាមសម្លាប់ ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលនាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះ។ សប្តាហ៍កោយមកសពរបស់អ្នកទាំង ៤ត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់មកកម្ពុជាអមដោយពិធីករអធម។ អ.ស.ប. ត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងការពាក់កង

រក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប. ត្រូវតែជាការកិច្ចរបស់ អ.ស.ប. នេះបើតាមការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជា។

នៅឆ្នាំ១៩៩២ យោធាសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. លោកអគ្គលេខាធិការប៉ូតូស ត្រូវបាន ហ្គាប៊ីបានរៀបចំទស្សនវិស័យអំពីមហិច្ឆតានៃតួនាទី អ.ស.ប. ស្តីពីរបៀបវារៈ សន្តិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ ជម្លោះកុំឱ្យឈានដល់ហិង្សាដោយលោកបានដាក់ចេញនូវតួនាទី៤ ឱ្យផ្សារភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរបរិបទ នយោបាយអន្តរជាតិក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់

- ការពង្រឹងសន្តិភាព៖ បញ្ហាឱ្យធ្វើសកម្មភាព ទោះមានឫគ្មានការយល់ស្របពីភាគីជម្លោះ ដើម្បី ធានាឱ្យបាននូវបទឈប់បាញ់តាមអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
- ការបង្កើតសន្តិភាព៖ ភាគីជម្លោះឈានរកកិច្ចព្រមព្រៀងតាមដំណោះស្រាយសន្តិភាព
- ការថែរក្សាសន្តិភាព៖ ដាក់តាំងពង្រាយកម្លាំង អ.ស.ប. តាមការយល់ព្រមពីគ្រប់ភាគីជម្លោះ
- ការកសាងក្រោយជម្លោះ៖ រៀបចំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមនិងត្រូវសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកសាង ទំនុកចិត្តរវាងភាគីជម្លោះ។

ខាងលើនេះគឺជាទស្សន តែប៉ុណ្ណោះរីឯការរំពឹងថានឹងសម្រេចបានត្រូវពេលវេលាយូរអន្លាយ។ ការថែ រក្សាសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នមានគោលការណ៍បីគឺតាមការយល់ព្រមពីគឺមិនលម្អៀង និងមិនប្រើកម្លាំងលើក លែងក្នុងករណីការពារខ្លួន។ ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពមិនត្រឹមតែថែរក្សាសន្តិ និងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេ វា ថែមទាំងសម្រួលដល់ដំណើរការនយោបាយការពារជនស៊ីវិលជួយដល់ការរំសាយអាវុធ និងសមា ហរណកម្ម ការពារ និងជំរុញសិទ្ធិមនុស្ស និងជួយស្តារវិធានច្បាប់។

ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី

គោលដៅចម្បងនៃការបង្កើត អ.ស.ប. គឺការបញ្ចៀសឱ្យផុតពីសង្គ្រាមលោកជាថ្មីទៀត ឱ្យផុត ពីការឈ្លានពានកិត្តិភាពនិយមដែលសំដៅទៅលើការធ្វើការជាមួយគ្នាជាពហុនិយម ព្រោះធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប. បានប្រើពាក្យថា យើងប្រជាជន ដែលនេះសំដៅលើប្រជាជន ទាំងប្រទេសតូច និង ប្រទេសធំ ព្រមជាមួយដែរសមាជិក អ.ស.ប. ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះ ដោយសន្តិវិធី ធ្វើយ៉ាងកុំឱ្យមានប៉ះពាល់ដល់ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នេះបើតាមមាត្រា២ ដូច្នេះហើយទើបគេបានឃើញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយច្រើនតែងតែអំពាវនាវឱ្យ (៣) មានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី។ ដំណោះ ស្រាយតាមបែបបង្ខំដោយការប្រើកម្លាំងពីរដ្ឋណាមួយទៅលើដ្ឋមួយទៀតគឺ ជារឿងហួសសម័យ សម្រាប់បរិបទច្បាប់សព្វថ្ងៃ ហើយត្រូវជំនួយវិញដោយមានយន្តការដោះស្រាយជម្លោះតាមសន្តិវិធី ដូច ខាងក្រោម៖

ការចរចា

ជាការទទួលយកជាសកលនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយ តាមរយៈការចរចា ដោយផ្ទាល់ជា ទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគី ជាយន្តការដែលគេតែងយកមកប្រើប្រាស់តាមរយៈឱ្យមានភាគីទី៣ ឬ តាមការ ជួបគ្នាផ្ទាល់រវាងភាគីជម្លោះ។ គ្រប់ការចរចា គេតែងសុំឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ និងមានភាពស្មើគ្នា ដើម្បី ឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នា។ ប្រសិនបើមានភាពស្មោះត្រង់មែននោះ ជម្លោះក្នុងពិភពលោកប្រាកដជា បឋមថយ ។ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងក្រុងញ៉ូវយ៉កនេះ អ៊ីស្រាអែល តែងចោទប៉ាឡេស្ទីនថា ប៉ាឡេ ស្ទីនទេ ដែលងាករើមិនព្រមចូលរួមការចរចានឹងនាំឱ្យអំពើនៅបន្ត ។ កូរ៉េខាងត្បូង ក៏អស់សង្ឃឹមនិង ការចរចា ៦ ភាគី ព្រោះពុំមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការចរចាដោយស្មោះត្រង់ពីកូរ៉េខាង ក្នុង ឋានៈ ដែលចេះតែមានការសាយអាវុធ ភាគីជម្លោះអាចយកគណៈកម្មការនៃការស៊ើបសួរ ដើម្បីស្វែងរក ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន ពិនិត្យមើលពីជម្លោះដែលមាន ដើម្បីដាក់ដំណោះស្រាយ ឬវិធានដែលត្រូវចាត់ឡើង ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ការស្វែងរកការពិតនឹងអនុសាសន៍ទាំងនេះមិនមានចងក្លាប់កាតព្វកិច្ចច្បាប់ទេ ។ ការស៊ើបសួរក៏អាចធ្វើស្របពេលគ្នា និង ការចរចា ការសម្របសម្រួល ឬការបង្រួបបង្រួមដោយហេតុថា ការស៊ើបសួរជួយឱ្យយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយជម្លោះកាន់តែច្បាស់ ។

សន្ទាន និង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ អ.ស.ប.

សន្ទាន ឬហៅថា តួនាទីកណ្តាល គឺការផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលរបស់ អ.ស.ប. ដល់ភាគី ជម្លោះអាចពឹងផ្អែកបាន។ អ្នកដើរតួនាទីកណ្តាលអាចជា បុគ្គលប្រទេស អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការ តំបន់ណា មួយ។ អ្នកសម្របសម្រួលមានមុខងារលើកទឹកចិត្តភាគីជម្លោះចូលចរចា ឬ ទទួលយកការ ចរចាជាថ្មី។

អ្នកដើរតួក្នុងការសម្របសម្រួលអាចជា លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ដែលលោកនឹងផ្តល់ ការិយាល័យ កណ្តាលក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងភាគីជម្លោះ ឬ ចាត់បេសកជនរបស់លោកឱ្យដើរតួ នាទីនេះ។ ការងារនេះធ្វើបានតែចំពោះរដ្ឋ និង រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ។

ការបង្រួបបង្រួម

ការបង្រួបបង្រួម រួមមានទាំងការស្វែងរកការពិត នឹង សន្ទាន ។ គណកម្មការបង្រួបបង្រួម មានមុខងារទាំងស៊ើបសួរ នឹងសម្របសម្រួល ដើម្បីស្នើសុំដំណោះស្រាយ ដែលអាចទទួលបានដោយ ភាគីនីមួយៗនៃជម្លោះ ។

អនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការ មិនចងក្លាប់កាតព្វកិច្ចទេ ប៉ុន្តែភាគីជម្លោះអាចប្រកាសទទួល ស្គាល់ថា ខ្លួនទទួលនូវអនុសាសន៍ ។ សន្និសីទអន្តរជាតិជាច្រើន បានរំលឹកដំណោះស្រាយបង្រួប បង្រួម ដោយមានកាតព្វកិច្ចតែម្តង ។ អនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្និសីទបាន និយាយពីនីតិវិធី នៃការស្នើដល់លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. សម្រាប់ការផ្តើមដំណោះស្រាយ

បង្រួបបង្រួម ។ ឆ្នាំ ១៩៩៥ មហាសន្និបាត អ.ស.ប. បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥០ លើ ៥០ ជាប់មកជាមួយ វិធានជាគំរូសម្រាប់ ការបង្រួបបង្រួមនឹង សម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះ ។

មជ្ឈត្តកម្ម

មជ្ឈត្តកម្ម ត្រូវបានគេស្គាល់ តាំងពីមានអនុសញ្ញានាឆ្នាំ ១៨៩៩ នឹង ១៩០៧ ដែលបានចែង ថា គោលដៅនៃមជ្ឈត្តកម្ម អន្តរជាតិ គឺជាដំណោះស្រាយ ជម្លោះរវាងរដ្ឋដោយចៅក្រម ដែលខ្លួនជ្រើស រើស ផ្អែកតាមការគោរពច្បាប់ ។

មជ្ឈត្តកម្មផ្អែកលើស្តង់ដារជាច្បាប់ ជាសកល ។ ភាគីយល់ព្រមដាក់ជម្លោះទៅមជ្ឈត្តកម្ម និង ក្នុងន័យនេះ ប្តេជ្ញាថា គោរពដោយស្មោះត្រង់ ចំពោះលទ្ធផលនៃមជ្ឈត្តកម្ម ។

តុលាការអន្តរជាតិ

ពាក្យថា តុលាការអន្តរជាតិ សំដៅលើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងតុលាការ(អាយស៊ីហ្វ) អាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប។

ដូចបានរៀបរាប់ខាងដើម ការផ្លាស់ប្តូររបប ឬប្តូររដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមិននាំឱ្យបាត់បង់ អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លុះត្រាតែមានភាពប្រទាញប្រទង់មិនដាច់ស្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាល ស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់ លោក បេន្លី វីដូណូ អ្នកការទូតអាជីពបម្រើការជាមួយអង្គការសហ ប្រជាជាតិនាសម័យអ៊ុនតាក់នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណង ជើងថា “ រារាំងក្នុងស្រមោលៈ សីហនុ ខ្មែរក្រហម និងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយសម័យប្រល័យ ពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា ” បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ២០០៨ បានរៀបរាប់ពីការប្រទាញប្រទង់អាសនៈ ដែលយើង សូមស្រង់ខ្លីមសារត្រួសៗ ដូចខាងក្រោម៖

នៅពេលរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានផ្តួលរំលំរបបប៉ុលពត គឺបានកាន់ កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល អាសនៈ កម្ពុជាត្រូវរក្សាឱ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃរបប ខ្មែរក្រហមនៅឡើយ។ ... ដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីសំណាក់អាមេរិក ចិន និង ប្រទេសក្នុង អាស៊ាន(នៅពេលនោះ) ដែលបានចាត់ទុកថា ការផ្តួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម គឺជាសកម្មភាពឈ្លាន ពានរបស់ វៀតណាម ហើយក្រោយមករបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានថ្កោលទោស។

ដូច្នេះហើយទើបមហាសន្និបាត អ.ស.ប បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយ បន្ត អាសនៈឱ្យខ្មែរក្រហមជាតំណាងស្របច្បាប់របស់កម្ពុជារហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១។ នៅ ពេលនោះគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឡើយ ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏នៅតែបន្ត។

នៅឆ្នាំ១៩៧៩ តំណាងរដ្ឋាភិបាលទាំង២របស់កម្ពុជា ពួកខ្មែរក្រហម និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានប្រណាំងប្រជែងអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិភាក្សាថា តើរដ្ឋាភិបាលណាមួយគួរទទួលបានអាសនៈនោះសម្តេច សីហនុ បានធ្វើដំណើរពី បេកាំង ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយបាននិយាយតំណាងឱ្យខ្មែរក្រហម ទាមទារឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ពីកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាទ្រង់ទ្រូវបានគេឃើញថាផ្សេងពីគ្នា។ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទ្រង់ថែមទាំងឱ្យប៉ុលពតថាជាអ្នកកាប់សម្លាប់ទៀតផង។

នៅឯមហាសន្និបាត អ.ស.ប ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៩ វៀតណាមបានប្រជែងយកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់គណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមដោយអះអាងថា “ខ្លួនមិនតំណាងឱ្យអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយ” ។

បន្ទាប់មកប្រធានមហាសន្និបាត មកពីប្រទេសតង់ហ្សានី (Tanzania) បានកោះប្រជុំ គណៈកម្មការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយមានការពិភាក្សាតានតឹង។ ក្រោមសម្ពាធពីអាមេរិក គណៈកម្មការនេះ បានបោះឆ្នោត៦សម្លេង ទល់នឹង៣សម្លេង ផ្តល់អាសនៈខ្មែរក្រហម។ គណៈកម្មការមិនទាំងបានពិនិត្យសារតាំងដែលបានបញ្ជូនមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដោយប្រមុខរដ្ឋ ហេង សំរិន ដែលត្រូវនឹងទម្រង់បែបបទសន្និបាត។

នៅក្នុងមហាសន្និបាត លោកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមីស្រា (Misshra) បានដាក់ចេញនូវវិសោធនកម្មលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដោយបានស្នើឱ្យទុកអាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប នៅទំនេរសិន។ លោកបានសម្តែងថា ការស្នើនេះគឺស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនៃកិច្ចកំពូលលើកទី៦របស់ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅក្រុង ឡាហាវ៉ាន ដែលទើបតែធ្វើមុនសម័យប្រជុំមហាសន្និបាត។

ជាធម្មតាវិសោធនកម្មចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាមុនសិន មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមិនទាំងត្រូវគេយកមកពិចារណាផង។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថមមី កោះហ៍ (Tommy koh) របស់សិង្ហបុរី ដែលជាអ្នកគាំទ្រអាមេរិកពេញទំហឹងនោះបានសម្តែងដោយឆ្លើយតបថា វិសោធនកម្មរបស់ឥណ្ឌា គឺសេចក្តីសម្រេចថ្មីមិនមែនជាវិសោធនកម្មនោះទេ។ ទូតសិង្ហបុរីបានស្នើថា គួរតែពិភាក្សាពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការសារតាំង ប្រគល់អាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមមុនសិន។

ក្រោយការពិភាក្សាយ៉ាងតានតឹង ដោយមានការបោះ និងឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក មហាសន្និបាត អ.ស.ប បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ៧១សម្លេង ប្រឆាំង៣៥សម្លេង អនុបវាទ៣៤សម្លេង និងអវត្តមាន១២សម្លេង ដោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដែល

មានន័យថា បន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបាននិរទេសឱ្យជាតំណាងស្រប ច្បាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈ១០ឆ្នាំ ដែលឱ្យខ្មែរក្រហមមានប្រៀបលើផ្នែកនយោបាយនៅ អ.ស.ប ។ ទង់ជាតិខ្មែរក្រហមបន្តបក់រឹចៗនៅស្នាក់ការ អ.ស.ប រហូតដល់ នៅឆ្នាំ១៩៩១ ដែលទាំង នេះបណ្តាឱ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់មិនមានសម្លេងសម្រាប់ការចរចា។

កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមផង កសាងប្រទេសផងក្នុងពេលតែមួយទម្រង់ដល់ការ ចរចាសន្តិភាពក្រុងបាវីសដែលមានភាគីជម្លោះ ៤ គឺ រដ្ឋកម្ពុជា ខ្មែរក្រហម ហ៊្វុនស៊ីនប៊ិច និងរណសិរ្ស រំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្កើតនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស បណ្តោះអាសន្ន។ កម្ពុជាទទួលបានអាសនៈនៅ អ.ស.ប ដែលពេលនោះរដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រង ដោយ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអនុម័ត អាណត្តិដល់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ននៅកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា អ៊ុនតាក់ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២។ ទោះជាមានការជំទាស់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីភាគីរដ្ឋកម្ពុជាគឺនៅទីបំផុតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស .ប បានសម្រេចទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលនៅពេលនោះមាននាយករដ្ឋ មន្ត្រី២រូប គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ មកពីគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៊ិច និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ មកពីគណបក្ស ប្រជាជន។

រហូតដល់ពេលមួយ អាសនៈរបស់កម្ពុជានៅ អ.ស.ប មានការប្រទាញប្រទង់ ម្តងទៀត ដោយសារតែមានការវាយប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី៥ ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលបានផ្ទុះឡើង នៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ រវាងកងកម្លាំងស្មោះនឹងគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៊ិច និងកងកម្លាំងស្មោះនឹង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ការវាយប្រយុទ្ធនេះ គឺដោយសារភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយ និងការកាន់កាប់អំណាចរវាង ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រណរិទ្ធ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ និងលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ នាកាលនោះ។

៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង

សិទ្ធិមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

ឫសគល់នៃសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសេរីភាពដែលមនុស្សទទួលបានក្នុងការជ្រើសរើសដំណើរជីវិត និងរំពឹងទុកថា គេប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនដោយសមប្រកប។ ការទទួលបានសិទ្ធិជាការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកស្មារតី និង ការទទួលស្គាល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភទាំងការបស់ធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប ដែលសសរស្តម្ភ២ ទៀត គឺសន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ចូរយើងក្រឡេកមើលដំណើរ ដើមដែលនាំឱ្យឈានដល់ការរំលោភ ចេញជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសិន។ ឆ្នាំ៥៣៩មុន គ.ស លោក សាយប្រីស ឌីក្រេដ វាយដណ្តើមបាន ក្រុង បាប៊ីលន ដោយបានបង្ហាញពីការដោះលែងពួកទាសករឱ្យត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ។ លើសពីនេះ លោក សាយ ប្រីស បានប្រកាសឱ្យមនុស្សគួរជ្រើសរើសជំនឿសាសនារបស់គេ។ បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រ គាត់បានសរសេរជាសេចក្តីប្រកាសលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។ គំនិតពីសិទ្ធិមនុស្សបានសាយភាយ ទៅឥណ្ឌាបន្ទាប់មកទៅក្រិចនិងក្រុងរ៉ូមដែលគេឃើញមានប្រវត្តិសំខាន់ៗលេចធ្លោដូចខាងក្រោម៖

- ឆ្នាំ១២១៥ ម៉ាកណា ខាតា បានផ្តល់ឱ្យប្រជាជននូវសិទ្ធិថ្មី និងដាក់ស្តេចឱ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់
- ឆ្នាំ១៦២៨ ញត្តិស្តីពីច្បាប់ដែលកំណត់ចេញនូវសិទ្ធិប្រជាជន
- ឆ្នាំ១៧៧៦ សេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីឯករាជ្យជាតិដោយបានប្រកាសពីសិទ្ធិ រស់រានមានជីវិត សេរីភាព និងការស្វែងរកសុភមង្គល
- ឆ្នាំ១៧៨៧ រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិក បង្កើតជាច្បាប់សារវន្តនៃប្រព័ន្ធសហព័ន្ធរបស់អាមេរិក និងកំណត់នូវសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ១៧៨៩ សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិបុរស និងពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំង ដែលឱ្យពលរដ្ឋស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
- ឆ្នាំ១៧៩១ ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបានកម្រិតនូវអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងការពារសិទ្ធិ ពលរដ្ឋទាំងអស់ និងអ្នកចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិករយៈខ្លីពេក
- ឆ្នាំ១៨៦៤ អនុសញ្ញាហ្សឺណែវលើកទី១ បង្កើតបានជាស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
- ឆ្នាំ១៩៤៨ សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
- ឆ្នាំ១៩៦៦ មហាសន្និបាតអនុម័តអនុសញ្ញាបន្ថែម២គឺអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកនិយោបាយ និង អនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

ចំណុចសម្គាល់២សំខាន់ គឺនាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៦ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាន បង្កើតគណៈ កម្មការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកស្រី អេលីនរ៉ា រ៉ូសាវ៉ែល អតីតលោកស្រីទី១របស់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានដុតដៃដុតជើងនាំយកសេចក្តីប្រកាសសាកលដាក់ជូនមហា សន្តិបាតអង្គ ការសហប្រជាជាតិ ចំណុចសំខាន់របស់សេចក្តីប្រកាស គឺកិត្តិយសដែលមានពីកំណើតរបស់មនុស្សជា មូលដ្ឋាននៃសេរីភាពយុត្តិធម៌ និងសន្តិភាពសកល។ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចក្តៅដែលប្រទេស សមាជិក អ.ស.ប ត្រូវតតាំង ព្រោះកាដឹកនាំប្រទេសមួយអាស្រ័យលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកដឹកនាំនៃ ប្រទេសនោះ ដោយយោងទៅតាមវប្បធម៌ ប្រពៃណីយ៍ ទម្លាប់រស់នៅ និងច្បាប់ ឬក្រមរបស់ប្រទេសមួយ។ នៅព្រួយប្រយោជន៍គណៈកម្មការទី៣តែងពិភាក្សា

ពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ឬការពិភាក្សាដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកគឺ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស អ.ស.ប ដែលមានទីតាំងនៅក្រុងហ្សឺណែវ។ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះ មានសមាជិកតែ៤៧ប្រទេស តាមការបោះឆ្នោតដោយមហាសន្តិបាត អ.ស.ប ។

បច្ចុប្បន្ន យើងឃើញមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយ ឡែកកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន និងបានក្លាយជាភាគីនៃអនុសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាអនុសញ្ញា ប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តអនុស្សធម៌យោធលោ ឬធ្វើឱ្យអាប្រហែស ឬការដាក់ទណ្ឌកម្ម កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយអនុសញ្ញាសម្រាប់ការ ពារជនទាំងអស់ពីការបាត់ ខ្លួនដោយបង្ខំ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រី (CDAW) អនុ សញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើស អើងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌។

អនុសញ្ញាស្តីពីកុមារ

ពិធីសារបន្ថែមស្តីពីអនុសញ្ញាស្តីពី កុមារការពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធអនុសញ្ញាស្តីពីសិ ទ្ធិជនពិការ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិនូវរាល់កម្មវិធីអន្តរប្រទេស និងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេ។ (កម្ពុ ជាបានចុះហត្ថលេខា)

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវ ជាទីបញ្ជាការដែលមានអំណាចពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ការពារ និងជំរុញសិទ្ធិមនុស្សពាសពេញពិភពលោក។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ ស្តាប់របាយការណ៍ពីប្រទេស ដែលមានបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិមនុស្ស និងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ក្នុងអង្គប្រជុំខែកញ្ញា ព្រម ទាំងកំណត់កាតព្វកិច្ច ឱ្យប្រទេសដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បំពេញ។

នៅកម្ពុជាមានឧត្តមស្នងការសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពិនិត្យមើល សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវ បានបង្កើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលេខ 1993/6 នាឆ្នាំ១៩៩៣ ដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុមប៉ារីសដែលកាលនោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល និង ត្រូវបានរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ការបង្កើតឧត្តមស្នងការធ្វើការងារស្របតាម អនុស្សាណៈយោគយល់គ្នា ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងឧត្តមស្នងការ ដោយ មានការពន្យារអាណត្តិ២ឆ្នាំម្តង។

ព្រមជាមួយនេះ អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏ត្រូវបានតែងតាំងផងដែរ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដើម្បីចុះមកកម្ពុជា(រយៈពេលខ្លី) ធ្វើការអង្កេតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងជួបមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបា ល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទៀតដើម្បីសរសេរបាយការណ៍ និងរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិ មនុស្សនៅក្រុម ហ្សឺណែវ រាល់ខែកញ្ញា។

អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះមានរយៈពេល២ឆ្នាំ និងត្រូវបានបន្តអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយក៏អាចត្រូវបានបញ្ចប់ពេលណាមួយ ល្អិតណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានកែល ម្អា ហេតុផលតទល់ នឹងទោសប្រហារជីវិតសូមរំលឹកបកក្រោយបន្តិចអំពីការពិភាក្សានៅមហា ស

ន្ទីបាតអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយ ដោយសូមលើឧទាហរណ៍ស្តីពីទោសប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស។ ដើម្បីឱ្យមតិមួយ ឬគំនិតមួយត្រូវគេទទួលយក គេត្រូវមានហេតុផលច្បាស់ដោយយោងឯកសារច្បាប់ជាសម្បទានសង្ឃឹមឈ្នះ និងត្រូវមានផែនការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រៅផ្លូវការនៅខាងក្រោយខ្នងជាមុនសិន។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង អ.ស.ប តែងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចប្រចាំឆ្នាំស្នើឱ្យបណ្តាប្រទេសដាក់កំហិត លើទោសប្រហារជីវិតនេះជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនាមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះថាទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកល។ ប្រទេសដែលមានទោសប្រហារជីវិតតែងប្រតិកម្មតបដោយសម្ពាធអេតុផលដូចខាងក្រោម៖

សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋ គេត្រូវតែគោរពក្នុងការតាក់តែងនូវប្រព័ន្ធច្បាប់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ រហូតដល់ពេលនេះមិនមានច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទោសប្រហារជីវិត និងក៏មិនមានកុងសង់ស៊ីសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ តទល់នឹងទោសប្រហារជីវិតដែរ ដូចនេះគេមិនអាចដាក់កំហិតទៅដល់រដ្ឋណាមួយបានទេ។ ព្រមទាំងជាមួយនេះប្រទេសនីមួយៗ មានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនតាមកាលៈទេសៈ។ ប្រទេសមួយមិនអាចធ្វើការដោះដូររវាងសិទ្ធិអធិបតេយ្យជាមួយអ្វីមួយដែលមិនប្រាកដប្រជានោះទេ។ គោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញត្រូវមបញ្ជាក់នូវសារៈសាខាន់ ដូចមានក្នុងមាត្រា ២.៧ និងការគោរពគ្នាត្រូវតែមានការលើកតម្កើង។

សិទ្ធិសញ្ញាមួយចងក្លាប់កាតព្វកិច្ចតែប្រទេសដែលជាភាគីប៉ុណ្ណោះ។ សព្វថ្ងៃមានតែប្រទេស៨៣ ទេដែលបានចុះហត្ថលេខាពិធីសារជម្រើសទី២។ ហេតុនេះប្រទេសទាំង ៨៣ នេះមិនគួរដាក់កំហិត មកលើប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ដែលមានចំនួនច្រើនជាង ព្រោះប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារជម្រើសទី២ទេ។ យើងគោរពសិទ្ធិអធិបតេយ្យប្រទេសគេហើយយើងទាមទារឱ្យគេគោរពអធិបតេយ្យយើងវិញ និងគោរពភាពទី១ទី២នៃការសម្រេចនយោបាយ វប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់សង្គមគ្រប់ពេលវេលាដូចដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍សព្វថ្ងៃ។

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសអាស៊ានប្រមាណ៣កកណ្តាលប្រកាន់យកទោសប្រហារជីវិត ឬមានទំនោរទៅរកទោសប្រហារជីវិត។

ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

អតីតអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប កូហ្វី អាណាន់ ធ្លាប់បាននិយាយថា មិនមានសន្តិភាពទេបើគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយគ្នាការអភិវឌ្ឍន៍ទេបើគ្មានសន្តិភាពហើយបើគ្មានទាំង២នេះ គឺគ្មានសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយវិសមភាពលើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសកលលោកខុសគ្នាខ្លាំងពេក ទើបលេចចេញជាបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច នេះក៏ដោយសារតែសមាជិក អ.ស.ប ក្រីក្រមានចំនួនច្រើនជាង ហើយប្រទេសនីមួយៗបានអភិវឌ្ឍប្រទេសតែរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានគោលដៅរួម។ ដើម្បីឱ្យមានភាពស្ថិតរមួតរវាងគ្នា និងគ្នា អ.ស.ប បានរំលេចចេញជាគោលដៅយូរអង្វែងរួមគ្នា តាមការប្រើប្រាស់នូវវិធីវិភាគមានកម្រិត ក៏ដូចជាបុគ្គលិក អ.ស.ប សម្រាប់សម្រេចបានបំណងរួម

ឱ្យបានល្អ ប្រសើរ។ ហេតុដូច្នេះហើយទើប អ.ស.ប បានដាក់ចេញនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផ្ដោតលើ៨ចំណុចចេញពីការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ការអត់ឃ្លាន សុខភាព ការអប់រំ និងបញ្ហាបរិស្ថាន។ ប្រទេសនីមួយៗ ត្រូវបញ្ចូលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ខ្លួន។ ចេញពីគោលដៅសហស្សវត្សរ៍នេះ ឈានដល់គោលដៅចីរភាព ដែលបានអនុម័តដោយមេដឹកនាំពិភពលោកការពិធី ២០១៥ បានដាក់ចេញផែនការគ្រោង និងសម្រេចឱ្យបាននៅឆ្នាំ២០៣០ ដែលមានន័យសំដៅមិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់ត្រូវគេទុកចោលឡើយ។ គោលដៅចីរភាពមានមុំ៣ គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការរួមសម្បត្តិសង្គម និងការពារបរិស្ថាន។ គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពគ្រោងសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅធំៗចំនួន១៧ បន្ថែមលើគោលដៅសហស្សវត្សរ៍ ក្នុងនោះមានបន្ថែមបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ វិសមភាព សេដ្ឋកិច្ច នវានុវត្តន៍ ការប្រើប្រាស់ធនធានដោយចីរភាព សន្តិភាព និងយុត្តិធម៌ ជាអាទិភាពដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។

គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ជាវិស័យដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា មានន័យថាបង្កើតវិស័យណាមួយ ដោយជួយយឺតយោងដល់គោលដៅឯទៀត។ គេត្រូវរង់ចាំមើលការមោះមុតនាពេលជាង១ទសវត្សរ៍ខាងមុខពីការប្តេជ្ញាអនុវត្តទាំងប្រទេសអ្នកមាន និងប្រទេសអ្នកក្រដែលថាគេនឹងឱ្យតម្លៃកម្រិតណាដល់ភាពស្ថិតមូតនេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំង១៧រួមមាន៖

១. លុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ	១០. បន្ថយវិសមភាព
២. គ្មានសេចក្តីសេក្រឃ្លាន	១១. ទីក្រុម និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព
៣. សុខភាពល្អ និងសុខមាលភាព	១២. ប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដោយការទទួល ខុសត្រូវ
៤. វិស័យអប់រំដោយគុណភាព	១៣. សកម្មភាពបរិស្ថាន
៥. សមភាពហ្សេនឌ័រ	១៤. ជីវិតក្នុងទឹក
៦. ទឹកស្អាត និងអនាម័យ	១៥. ជីវិតនៅលើដី
៧. ផ្តល់ឋានភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា	១៦. សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័ន រឹងមាំ
៨. មានការងារសមស្រប និងកំណើន	១៧. ភាពជាដៃគូសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅទាំងនេះ

៩. ឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ	
---	--

សម្រាប់កម្ពុជា បានរាប់បញ្ចូលវិស័យដោះមិនគោលដៅទី១៨ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួន។ បើរាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ គេមានរយៈពេល១៣ឆ្នាំទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យសុបិន្តក្លាយជាការពិត ជាពិសេសប្រទេសតតិយលោក តែងទាមទារឱ្យប្រទេសផ្តល់ជំនួយគោរពតាមការសន្យារបស់គេដើម្បីឈានទៅរកការចំរើនជាមួយគ្នា។

ទស្សនៈជាមួយ

បើមើលពីគោលការណ៍ និងគោលបំណងធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប គេឃើញមានភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិនាសករាជ្ញនេះ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខណ្ឌ អ.ស.ប ចាំផងដែរ។ ផលប្រយោជន៍ផ្នែកនិយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទូទៅ ចំណងពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំរវាងប្រទេស និងប្រទេសនិងជះឥទ្ធិពលដល់ការងារនៅឯញូវយ៉ក។

កម្ពុជាខិតខំពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ ធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញ និងយូរវែងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើទើប កម្ពុជាអាចចូលរួមសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗបាន និងទាញយកផលចំណេញផ្នែកការទូតដល់ប្រទេសខ្លួនបាន។ គេដឹងថាប្រទេសរឹងមាំ គឺអាស្រ័យដោយប្រជាជនម្នាក់ៗរឹងមាំផ្នែកបញ្ញា និងសមត្ថភាពដោយការអប់រំត្រូវចាក់គ្រឹះរឹងមាំ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជានិច្ចដើម្បីឈោងចាប់ឱ្យទាន់ក្នុងបរិបទតំបន់ការូបនីយកម្ម និងសកការូបនីយកម្មដែលកំពុងឈានទៅមុខលឿនស្ទើរ។ ទោះជាច្បាប់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នបានជួយកុំឱ្យមានការទន្ទ្រានលុកលុយប្រទេសមួយដោយកម្លាំង តែការគាបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយត្រូវបានគេយកមកប្រើជានិច្ចដូចបានឃើញក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែងស្រាប់ជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រ។ សៀវភៅទស្សនវិជ្ជា ខ្ញុំជានរណា បានរសេរថា ត្រីធំស៊ីត្រីតូច និងត្រីតូចស៊ីត្រីតូចបន្ត។ ប្រការនេះ នៅតែកើតមានក្នុងពិភពលោកនេះ ដែលអ្នកប្រាជ្ញនៅតែយល់ស្រដៀងគ្នាថា អំណាចកើតមានប្រទេសដែលកាំភ្លើង។ ខុសបន្តិចត្រង់ថា ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំ គឺជាអំណាច។ និយាយឱ្យងាយស្តាប់ គេមានលុយច្រើនគួបផ្សំ និងកាំភ្លើងសម្រាប់មានអំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោក។

កម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទាំងធនធានធម្មជាតិ និងធនធានមនុស្សផងដែរ ដោយគ្រាន់តែគំនិតរបស់យើង នៅបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយ ដូចនេះយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឱ្យមកបម្រើរដ្ឋ ក៏ដូចជាបម្រើប្រទេសជាតិ ជាជាងបានត្រឹមតែថា ។ កាលណានិយាយពី អ.ស.ប គេតែងសម្លឹងទៅក្រោមប្រឹក្សាសន្តិសុខ និងក៏តែងរុញកំហុសទៅឱ្យក្រោមប្រឹក្សាមួយនេះ ព្រោះគេយល់ថា មានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះហើយដែលអាចសន្តិភាព និង

សន្តិសុខអន្តរជាតិ។ នៅឯពិធីពេលបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅឯស្ថានបេសកកម្មកូរ៉េខាងត្បូង នៅ ញ៉ូវយ៉កឯណោះវិញ អគ្គលេខាធិការ បាន គឺមុន បានផ្ដាំទៅកាន់ទូតនានាថា មេដឹកនាំពិភពលោកសូមកុំតោងអំណាចនៅពេលធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបានកំណត់ឱ្យអ្នកត្រូវចប់អាណត្តិ។ តបដោយប្រយោលចំពោះការសង្ស័យដែលថា តើ អ.ស.ប នៅមានសារៈសំខាន់ដែលទេសព្វថ្ងៃនេះ? លោក បាន គឺមុន ការពារថា ប្រសិនបើគ្មាន អ.ស.ប វិញ នោះពិភពលោក និងទទួលសោកនាដកម្មជាងនេះ និងមានការបង្ហូរឈាមជាងនេះ។ ដូចគ្នានេះដែលអ្នកសិក្សាយល់ថា អ.ស.ប មិនបានបង្កើតឡើងឱ្យមនុស្សលោកទៅរកឋានសួគ៌ទេគ្រាន់តែមិននាំមនុស្សលោកកុំឱ្យចុះឋាននរក។ អាណត្តិទៅពិភពលោកលេងរស់នៅដាច់ពីគេងទៀតហើយ គឺចាប់ពីដែនដីគោក ទឹក និងអាកាសត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រៀបបានដូចជាពិភពលោកបានក្លាយជា ភូមិសកលលោកមួយ។ មេអំបៅហ្នឹងហើរនៅទីកន្លែងមួយអាចធ្វើឱ្យព្យុះនៅតំបន់ឯទៀត ជំងឺរាតត្បាតនៅប្រទេសមួយអាចរាល់ដាលដល់តំបន់ឯទៀត ភេរវកម្មកើតឡើងនៅប្រទេសមួយមិនមានន័យថាប្រទេសជិតខាងឯទៀត ឬប្រទេសនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឈរឱបដៃមិនខ្វល់បាននោះទេ។ ដម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសនិងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអាវុធមីស៊ីលអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបបាន នេះមិនទាន់និយាយដល់ដម្លោះដែលអាចឈានដល់ការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផង។ ប្រសិនសង្គ្រាមលោកលើកទី៣អាចកើតមែននោះវិសាលភាពនៃការខ្ទេចខ្ទាំ និងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស ពិតជាលើសលប់ជាងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ និងរហូតមិនអាចស្មានត្រូវ។

បើនិយាយដល់សម័យឌីជីថលវិញ ព័ត៌មានសកលលោកស្ថិតក្នុងម្រាមដៃដែលគេអូសចុះអូសឡើងលើអេក្រង់យ៉ាងស្រួល ហើយអាចធ្វើឱ្យផ្ដើពិភពលោកបាន។ គេចោទសួរថាបើ ម្នាក់ៗតែងរិះគន់សមត្ថភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះពិភពលោក ដូចដែលគេបានឃើញសព្វថ្ងៃតើហេតុអ្វីត្រូវការឱ្យអង្គការនេះនៅតែបន្តឈរជើង?

មិនដូច្នោះទេ របៀបវារៈរបស់មហាសន្តិបាត អ.ស.ប មានវិសាលភាពធំធេងណាស់រាប់តាំងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍ ការរំសាយអាវុធ បញ្ហាបរិស្ថាន រហូតដល់កងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលការពិភាក្សាមួយសុទ្ធតែប្រមើលទៅមុខជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ការតាក់តែងច្បាប់អន្តរជាតិ គឺដុះពន្លកចេញពីមហាសន្តិបាតនេះឯង ដូចជាច្បាប់សមុទ្រ ច្បាប់មិនរឹកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ច្បាប់បរិស្ថាន និងខាងមុខគឺច្បាប់ការពារធនធានក្នុងសមុទ្រ។ល។

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនទាន់រីកចម្រើន ប្រទេសតូចតាចពិតជានៅតែពឹងផ្អែកលើអង្គការដ៏ធំមួយនេះ គូបផ្សំដោយការប្រឹងប្រែងគាំទ្រអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើវិស័យទូលំទូលាយដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ឱ្យទាំងអស់គ្នាសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០៣០ គឺជាគន្លងដ៏ប្រាកដនិយមមួយ។ ការអូសកាំភ្លើងធំដើម្បីកាន់កាប់ និងដាក់អាណានិគមន៍ដូចកាល១០០ឆ្នាំមុនគឺជារឿងហួសសម័យទៅហើយដែលគេមិនអាចយកមកនិទានបានទៀតទេ។ លើសពីនេះទៀត ការសម្លាប់រង្គាលលើមនុស្សជាតិនឹងត្រូវគេថ្កោលទោស។ ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ជាបត់ថ្មសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងការបង្រួបបង្រួម

គឺជម្លោះ និងឈានទៅដល់ការកសាងប្រទេសក្រោយសង្គ្រាម។ អ.ស.ប អាចត្រូវបានគេរិះគន់ថាមិនសូវជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្លោះ ប៉ុន្តែអង្គការនេះពិតជាបានជួយកសាងប្រទេសក្រោយមានជម្លោះជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅរកមិនទាន់ឃើញជើងឯកខ្លាំងម្នាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងពិភពលោក និងបង្រួបបង្រួមវេញជាផ្ទៃមួយឱ្យទទួលស្គាល់តម្លៃសន្តិភាព និងសន្តិសុខសកលទេ។ ទម្រង់ដល់ពេលនោះគេក៏មិនទាន់ច្បាស់ថា របត់ពិភពលោកអាចឈានដល់ណានោះដែរ សូម្បីតែមេដឹកនាំជាច្រើនតែងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតថា យើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជា។ ទោះយ៉ាងនេះក្តីពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាទ្រទ្រង់ឱ្យបាននូវសសសម្ភាររបស់ អ.ស.ប គឺសន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស បើមិនចង់ឱ្យសកលលោកអិលថយក្រោយក្លាយជាផេះព្រោះតែបច្ចេកវិជ្ជា ឬសញ្ញាជំនឿបាត់។

អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា ?

២ឆ្នាំ ក្រោយពីចាប់ផ្តើមពីអាណានិគមនិយមបារាំង កម្ពុជាបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឧត្តមភាពនយោបាយការទូត។

សាលដីការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦៤ បានកាត់សេចក្តីឱ្យកម្ពុជាឈ្នះរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ។ តាមការស្នើពីភាគីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបកស្រាយសាលដីការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិស្តីពីរឿងព្រះវិហារឆ្នាំ១៩៦២។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដោយស្នើឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៨មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា តែបែរជាបន្តទទួលស្គាល់អស់នេះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំដែលការណ៍នេះបានធ្វើឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពឯកកោយរអង្វែង។ ថ្ងៃ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជម្លោះនៅកម្ពុជា ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលប្រទេសចូលរួម១៨ប្រទេស គឺអូស្ត្រាលី ព្រុយណេ កាណាដា ចិន យូហ្គោស្លាវី សហរដ្ឋអាមេរិក បារាំង ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ថៃ សហភាពសូវៀត និងវៀតណាម ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអង្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងតំណាងចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាសក្តីកម្ម។ ថ្ងៃ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩២ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់ចែងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជា។ ឆ្នាំ១៩៩៣កម្ពុជាស្គាល់ការបោះឆ្នោតសេរីពហុបក្ស ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គសហប្រជាជាតិ ដែលមានទាំងកម្លាំងយោធាប៉ូលីស និងស៊ីវិលនៃពួកច្រមុះស្រួចនិងច្រមុះទាលជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងគណបក្សប្រជាជននិងគណបក្សហ្មឺនស៊ីនប៉ិចនៅថ្ងៃទី៦ ដល់ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ នៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ បានបណ្តាលឱ្យអាសនៈ កម្ពុជា ត្រូវទុកនៅទំនេរម្តងទៀតនាខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៧។

សាលាក្តីកូនកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចេញមកពីការចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំណើរការពីឆ្នាំ ២០០៦ នៅកម្ពុជា នឹងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១៩ ។ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ផែនទីដែលបាននាំយកពីបណ្ណាល័យ អ.ស.ប នៅញូវយ៉កទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ បានធ្វើឱ្យស្ថានភាពការណ៍ក្នុងប្រទេស បានធូរស្រាល។ ពីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ កម្ពុជាបាន និងកំពុងចូលរួមកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិ ភាពពិភពលោក នៅបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។

៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១

ដំណាក់កាលអន្តរកាល

ការកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា អ៊ុនតាក់

នីតិក្រមរួម

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុនតាក់ នឹងអនុវត្តអំណាចដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការអនុ វត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយគិតទាំង អំណាចដែលទាក់ទងទៅនឹងរៀបចំ និង ការដឹកនាំការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃ រដ្ឋបាល នៃ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលទាក់ទងទៅ នឹងបញ្ហានេះ។

២. យន្តការខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវបើកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ ទាក់ទងទៅនឹងការអនុ វត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអាចកើតមានឡើង រវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ និង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ « អេស អិន ស៊ី » ៖

ក. អេស អិន ស៊ី ត្រូវជូនមតិណែនាំដល់អ៊ុនតាក់ ដែលគោរពតាមមតិណែនាំនេះដរាបណា មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី ហើយដរាបណាមតិណែនាំនោះស្របនឹងទិស ដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ខ. បើសិនជាគ្មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី នោះទេ ទោះបីជាមាន ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ប្រធានក៏ដោយសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ជាប្រធាន អេសអិនស៊ី នោះនឹងមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការជូនមតិណែនាំដល់ អ៊ុនតាក់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរ ទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយ ដែលបានសំដែងឡើងនៅក្នុង អេសអិនស៊ី។ អ៊ុនតាក់ នឹងគោរព តាមមតិណែនាំនោះ ក្នុងករណីមតិណែនាំនោះ សមស្របទៅ នឹង ទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. បើសិនជាសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ប្រធាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យ ភាពកម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចនឹងផ្ទេរ ទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ អ.ស.ប។ តំណាងពិសេស នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេច

ចុងក្រោយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសំដែងឡើង នៅក្នុង អេសអិនស៊ី។

យ. សិទ្ធិអំណាចណា ដែលទាក់ទិកទៅ នឹងការអនុវត្ត កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលបានប្រគល់ ឱ្យអនុវត្តដោយ កុងសង់ស៊ុល ឬ បើសិនមិនសម្រេចបាន កុងសង់ស៊ុលនោះទេសិទ្ធិអំណាចនោះនឹង ត្រូវអនុវត្តដោយប្រធាន អេសអិនស៊ី ដោយយោងតាមនីតិក្រម ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្នុងករណី ដែលសម្តេចនរោបត្តម សីហនុ ប្រាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃ អធិបតេយ្យភាព កម្ពុជា មិន អាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិសម្រេចរបស់សម្តេចនេះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យតំណាង ពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ដែលអាចប្រកាន់ យកនូវវិធានការចាំបាច់នានា នៅក្នុង ករណីទាំងអស់ តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងកំណត់ថា តើមតិណែនាំ ឬ វិធាន ការរបស់ អេសអិនស៊ី ស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ ទេ។

៣. តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ឬ ប្រតិភូរបស់គាត់ត្រូវចូលរួមអគ្គប្រជុំទាំងឡាយ របស់ អេសអិនស៊ី និង របស់ស្ថាប័នបន្ថែមណាទៀត ដែលអាចបង្កើតដោយ អេសអិនស៊ី ហើយត្រូវជូនដល់ សមាជិក អេសអិនស៊ី អំពីរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ អំពីបណ្តាសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុនតាក់ ។

រដ្ឋបាលស៊ីវិល

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អង្គការ ស្ថាប័ន និងការិយាល័យរដ្ឋបាលទាំងអស់ ដែល មានតួនាទីក្នុងវិស័យការបរទេស ការពារជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈនិង យោសនាការ នឹងត្រូវ ដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អ៊ុនតាក់ ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមការចាំបាច់ ដើម្បីធានារព្យាក្រឹតភាព មួយដ៏ហ្មត់ចត់។

ក្នុងន័យនេះ តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវកំណត់ថា អ្វីដែលចាំបាច់ ហើយ គាត់អាចចេញបទបញ្ជាទៅដល់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលខាងលើនេះ ។ បទ បញ្ជាទាំងនេះ អាចបញ្ជូនចេញទៅចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ ហើយអាចជាបទបញ្ញត្តិចំពោះភាគី កម្ពុជាទាំងអស់ផង។

២. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការ ពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី និងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណាទៀត ដែលអាចជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ អង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល អស់ទាំងនេះត្រូវដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យ ឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់ អ៊ុនតាក់។

៣. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការ ពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណា អាច

បន្តប្រតិបត្តិការតទៅទៀត ដើម្បីធានាដល់ជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជា ចាំបាច់ ដោយស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ តាមការដែលអ៊ុនតាក់យល់ថាចាំបាច់ ។

៤. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង សិទ្ធិអំណាចរបស់តំណាងពិសេសនៃ លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវមានអំណាចដើម្បី ៖

ក. តែងតាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងអង្គការស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋ បាល របស់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនឹងមានសិទ្ធិចូលទាក់ទងដោយគ្មានការហាមឃាត់ ជាមួយរាល់ កិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែករដ្ឋបាល និង ព័ត៌មាន ។

ខ. ទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី ឬ ឱ្យដកហូតនូវបុគ្គលិកណាមួយរបស់បណ្តាអង្គការ ស្ថា ប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលនេះ។

៥. ក. ផ្នែកទៅលើព័ត៌មានដែលចែងនៅក្នុងមាត្រា ១ កថាខណ្ឌ ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធ ២ តំណាង ពិសេស របស់លោកអគ្គលេខាធិការ ក្រោមពីមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីកម្ពុជា នឹងកំណត់នូវប៉ូលីស ស៊ីវិល ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់សន្យានឹងគោរពនូវការ កំណត់ដែលធ្វើឡើង ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

ខ. ប៉ូលីសស៊ីវិលទាំងអស់ នឹងប្រតិបត្តិការក្រោមការពិនិត្យមើល ឬ ការត្រួតពិនិត្យរបស់ អ៊ុន តាក់ ដើម្បីធានាការរក្សាច្បាប់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានការពិគ្រោះ ជាមួយ អេសអិនស៊ី អ៊ុនតាក់ ត្រូវពិនិត្យមើលនូវ ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីធានាការសម្រេចនូវ ទិសដៅទាំងនោះ។

៦. បើតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការយល់ថា ចាំបាច់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹង ស៊ើបអង្កេតការប្តឹងតវ៉ា និង ការចោទប្រកាន់ស្តីពីសកម្មភាព ដែលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋ បាលដែលមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនសមស្រប ឬ ដែលប្រឆាំង បណ្តាទិសដៅ នៃ ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ។ អ៊ុនតាក់ ក៏ត្រូវមានអំណាចស៊ើបអង្កេតបែបនេះតាមគំនិតខ្លួន ផ្ទាល់ដែរ។ នៅពេលចាំបាច់ អ៊ុនតាក់ នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវ ដ៏សមស្រប។

មុខងារខាងយោធា

១. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើល តាមដាន និង បញ្ជាក់មើល ការដកកងកម្លាំងបរទេស ការឈប់បាញ់ និង បណ្តាវិធានការទាក់ទងទាំងឡាយ ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ រួមមាន ៖

ក. បញ្ជាក់ការដកកងកម្លាំងទីប្រឹក្សា និង បុគ្គលិកយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ព្រម ទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ ចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនវិលឡប់របស់គេចូលមកកម្ពុជា វិញ។

ខ. ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាង ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលកើតឡើងនៅក្នុង ឬ នៅជិតទឹកដីព្រមព្រៀងនេះ។

គ. តាមដាន ការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសដល់ភាគីកម្ពុជា ទាំងអស់

ឃ. ស្វែងរកនិងរឹបអូសយកកន្លែងលាក់ទុកនិង ភស្តុតាងខាងយោធាដែលគេកប់លាក់ទុក ទូទាំងប្រទេស។

ង. ជួយបោសសំអាតមីន និង ដំណើរការកម្មវិធីហាត់ហ្វឹកហ្វឺន អំពីការបោសសំអាតមីន និង កម្មវិធីយល់ដឹងពីមីនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។

២. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើលការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ទីតាំងឡើងវិញនៃកងកម្លាំងទាំងអស់ នៅ កន្លែងជំរុំបន្ទាយដែលបានកំណត់ច្បាប់លាស់ដោយផ្អែកទៅលើប្រតិទិន ប្រតិបត្តិការមួយ ដែលត្រូវ បានព្រមព្រៀងគ្នាស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៣. បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងចូលទៅក្នុងបន្ទាយ អ៊ុនតាក់ នឹងផ្ដើម ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និង កាត់បន្ថយ សព្វាវុធ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៤. អ៊ុនតាក់ ត្រូវចាត់វិធានការជាចាំបាច់ស្តីពីដំណើរការ រំសាយជាបណ្តើរៗ នូវកងកម្លាំងយោធានៃ បណ្តាភាគី ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២។

៥. អ៊ុនតាក់ត្រូវជួយ តាមដែលចាំបាច់ដល់គណៈកម្មការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្នុងការដោះលែង ឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់។

ការបោះឆ្នោត

១. អ៊ុនតាក់ ត្រូវរៀបចំ និង ដឹងនាំការបោះឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងភាគ ២នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ស្រប តាមជំពូកនេះ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៣។

២. អ៊ុនតាក់អាចពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី អំពីការរៀបចំ និង ការដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត ។

៣. ក្នុងការអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត សិទ្ធិអំណាចច្បាប់លាស់ របស់អ៊ុនតាក់រួមមានដូចតទៅនេះ ៖

ក. ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី បង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ទម្រង់បែបបទ និង វិធាន ការរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលចាំបាច់ សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា រាប់ទាំងការរុករានរុករាន ច្បាស់បោះឆ្នោត និង បទបញ្ញត្តិសីលធម៌មួយផង ដែលចាត់ចែងអំពីការចូលរួម

ក្នុងការបោះឆ្នោត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសមស្របទៅនឹង ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិង ការហាមឃាត់ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ ការអូសទាញតាមមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

ខ. ផ្អាក ឬ លុបបំបាត់ចោល ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នូវបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាដែលអាចធ្វើឱ្យបរាជ័យដល់កម្មវត្ថុ និង គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. តាក់តែង និង អនុវត្តកម្មវិធីមួយអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត រួមមានទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោត ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត។

ឃ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយ ដែលជាណាក៏កាលទី ១ នៃដំណើរការបោះឆ្នោត មានឱកាសទៅចុះឈ្មោះ និង រៀបចំតទៅទៀតនូវ បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ហើយ។

ង. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះមួយនៃគណបក្សនយោបាយ និង បញ្ជីបេក្ខជន

ច. ធានាការចូលទាក់ទងដ៏សមរម្យ ជាមួយប្រព័ន្ធយោសនា រួមទាំងកាសែត ទូរទស្សន៍ និងវីទេអូ សម្រាប់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត។

ឆ. អនុម័ត និង អនុវត្តវិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីតាមដាន និង សម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោត យុទ្ធនាការយោសនានយោបាយ និង ទម្រង់បែបបទ នៃការបោះសន្លឹកឆ្នោត។

ជ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធរៀបររបបបោះឆ្នោត និង វិធីបោះសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីធានាឱ្យអ្នក ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោត មានលទ្ធភាពបោះឆ្នោត។

ឈ. ដោយពិគ្រោះជាមួយអេសអិនស៊ី បង្កើតឱ្យមានការរៀបចំសម្របសម្រួលគ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមាននៃអ្នកសង្កេតការណ៍បរទេស ដែលចង់មកសង្កេតយុទ្ធនាការយោសនា និង ការបោះឆ្នោត។

ញ. ដឹកនាំទូទៅ នៃការបោះឆ្នោត និង ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

ដ. ពិនិត្យមើល និង ស៊ើបអង្កេតអំពីការប្តឹងតវ៉ា ស្តីពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោត ព្រមទាំង នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវដ៏សមស្រប។

ប. កំណត់ថា តើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ឬ ទេ ហើយបើសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោត ត្រឹមត្រូវ។

៤. ក្នុងការអនុវត្តការ ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុង ជំពូកនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធ ការពារមួយ ដើម្បីជួយខ្លួនឱ្យធានាបានថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត រួមទាំងការរៀបចំ ឱ្យបណ្តា តំណាងកម្ពុជាចូលសង្កេតបែបបទចុះឈ្មោះ និង បោះឆ្នោត ព្រមទាំងបង្កើតយន្តការរបស់ អ៊ុនតាក់មួយសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្តឹង និង សម្រេចអំពី ការប្តឹងតវ៉ា។

៥. ប្រតិទិន សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយ អ៊ុនតាក់ដោយ មានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី ដូចដែលមានចែងក្នុងថាខណ្ឌទី ២ នៃជំពូកនេះ។ ដំណើរការ បោះឆ្នោត មានរយៈពេលមិនលើសពី ៩ ខែ ចាប់ពីពេលផ្ដើមចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

៦. ក្នុងការរៀបចំ និង ដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត អ៊ុនតាក់ត្រូវ គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធ និង បែបបទដែលបានអនុម័ត នោះគឺគ្មានលំអៀងដាច់ខាត ទន្ទឹមគ្នានឹងការរៀបចំប្រតិបត្តិការ ទាំងឡាយខាងផ្នែករដ្ឋបាល ត្រូវឱ្យងាយស្រួល និង ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សិទ្ធិមនុស្ស

ស្របតាមមាត្រាទី ១៦ អ៊ុនតាក់ត្រូវរៀបចំបែបបទទាំងឡាយសម្រាប់៖

- ក. ការតាក់តែង និង ការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ អំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីជំរុញការគោរព និង ការយល់ ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។
- ខ. ការឃ្លាំមើលជាទូទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល។
- គ. ការស៊ើបអង្កេត ការប្តឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ការប្រកាន់យកនូវការកែតម្រូវ នៅទីណាដែលសម ស្រប។

ការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធ

ការឈប់បាញ់

១. គ្រប់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ពីនេះទៅហៅ «បណ្តាភាគី» យល់ព្រមអនុវត្តការឈប់បាញ់ទាំង ស្រុងមួយលើ ដីគោក លើទឹក និងលើអាកាស។ ការឈប់បាញ់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ កាលឈប់បាញ់នឹងត្រូវអនុវត្ត ដោយមានការជួយគ្រាំទ្រពីលោកអគ្គលេខា ធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមគរយៈការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោក។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ ដែលគប្បីចាប់ផ្តើមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ការឈប់បាញ់ត្រូវបានពិនិត្យមើលតាម ជាន់និង បញ្ជាក់ដោយអ៊ុនតាក់។ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយមានពិគ្រោះពិភាក្សា ជាមួយបណ្តាភាគី នឹងកំណត់ពីពេលវេលា និង កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ នៃការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាល

ទី ២ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះ ត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច ៤ សប្តាហ៍មុនពេលចូលជាធរមាននៃដំណាក់កាលទី២ នេះ។

២. បណ្តាភាគីសន្យាថា ចាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ គេត្រូវគោរពតាមការឈប់ បាញ់ ហើយបញ្ជាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ឱ្យដោះដៃចេញពីការប្រយុទ្ធ និងជៀសវាង មិនធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ ហើយមិនដាក់ពង្រាយកងទ័ពចលនាទ័ព ឬ ក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយ ដែលនាំឱ្យពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ ឬ ដែលនាំមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ ក្នុងពេលរង់ចាំ ដំណាក់កាលទី ២ ចាប់ផ្តើមនោះ។ គេបានឯកភាពគ្នាថា ពាក្យ កងកម្លាំង គឺរាប់បញ្ចូលកងទ័ពស្រួច ទ័ពខេត្ត ទ័ពស្រុក ស្វ័យគ្រាណ ហើយនិងទ័ពជំនួយផ្សេងៗទាំងអស់។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណាក់ កាលទី ១ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងផ្តល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដល់ប ណ្តាភាគី ដើម្បីជួយគេក្នុងការអនុវត្តន៍ដំណាក់កាលទី ១ នេះ។ បណ្តាភាគីសន្យាសុខចិត្តធ្វើសហប្រតិ ការប្រើប្រាស់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកក្នុងបញ្ហានេះ។

៣. ភាគីទាំងនោះយល់ព្រមថា បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាម ព័ត៌មានដូចខាង ក្រោម នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ៖

ក. កម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំង ចំនួននិង កន្លែងពង្រាយទ័ព ច្បាស់លាស់ នៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លែងទីតាំងពង្រាយទ័ពត្រូវគូសដៅលើផែនទីមួយ ដែលដៅទីតាំងទ័ពឈរជើងទាំងអស់ ទោះនៅទីនោះមានទ័ពនៅកាន់កាប់ ឬ ក៏គ្មានក្តីដោយរាប់ទាំង បណ្តាជំរុំរៀបចំទ័ព បណ្តាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និង ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់។

ខ. បញ្ជី រួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ ហើយ និងទី តាំងពិតប្រាកដនានាដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងនោះកំពុងដាក់ពង្រាយ។

គ. បញ្ជីកត់ត្រាលម្អិតនៃចំការមីនរបស់ពួកគេ រាប់បញ្ចូលទាំងបែបធុន និង លក្ខណៈសម្បត្តិ ទាំងឡាយ នៃមីនដែលគេដាក់ និង ព័ត៌មានពីមីន អន្ទាក់ប្រើដោយពួកគេព្រមទាំងព័ត៌មានដែលគេ អាចទទួលបាន អំពីចំការ មីនឬមីនអន្ទាក់ដែលដាក់ប្រើដោយភាគីឯទៀត។

ឃ. កម្លាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំងចំនួន និង កន្លែងពង្រាយកម្លាំង ច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងបញ្ជីរួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ហើយ និងទីកន្លែងពិតប្រាកដ ដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈកំពុងដាក់ពង្រាយ ។

៤. នៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាម ហើយមិនឱ្យតិចជាងបួនសប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ មេ បញ្ជាការផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ សម្រាប់រក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃ

ឧបសម្ព័ន្ធនេះ ។ តំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្តុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងរៈសេនាតូច ឬធំជាងនេះ។

៥. ភាគីទាំងអស់យល់ថាព្រមបាត់វិធានការដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច ២ សប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា ដែលមានអំពីកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលបានយល់ព្រម អំពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ អំពីផែនការដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ពួកពិសេស អំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបណ្តាកងកម្លាំងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននោះ។ ព័ត៌មានបែបនេះ ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល៤ សប្តាហ៍ ក្រោមការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ។

៦. បណ្តាភាគីត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងទៀងទាត់បំផុតការឈប់បាញ់ ហើយមិនត្រូវបង្កឡើងវិញនូវការប្រទូស្តរ៉ាយណាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹក ឬផ្លូវអាកាសឡើង។ បណ្តាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកងទ័ពទាំងអស់ក្រោមបញ្ជាការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរៀងខ្លួន ដោយរង់ចាំធ្វើចលនាទៅតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់ហើយផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ និង ពង្រាយទ័ពឬចលនា ឬធ្វើអំពើណាមួយដែលនឹងពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនោះ ។

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៃក្រុមការងារយោធាចម្រុះ

ក្រុមការងារយោធាចម្រុះមួយ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហា ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តន៍ការឈប់បាញ់គ្នា ។ ក្រុមនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា ឬដោយអ្នកតំណាងរបស់គាត់ ។ ភាគីនីមួយៗ ព្រមពៀងចាត់តាំង នូវនាយទាហានម្នាក់ម្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឬថ្នាក់ស្មើគ្នា ដើម្បីបំពេញក្នុងក្រុមការងារយោធាចម្រុះ។ សមាសភាព វិធីប្រតិបត្តិការ និង កន្លែងជួបជុំនៃក្រុមនេះ ត្រូវសម្រេចកំណត់ឡើងដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយ ។ ការរៀបចំប្រព័ន្ធទាក់ទងដូចគ្នានេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតមេបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ក្រោមៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងនៅកន្លែង។ ការប្រមូលផ្តុំ ការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្តាលភាគី និង ការរក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ។

១. ស្របទៅតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៤ នៃមាត្រា១ របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះ កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាភាគី ដែលពុំទាំងបានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះ ត្រូវទៅជួយជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការ ដោយផ្អែកយោធានៃអ៊ុនតាក់។ តំបន់ប្រមូលផ្តុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើង និងឱ្យតិចជាងមួយសប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី២ ឡើង។ ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថា នឹងរៀបចំឱ្យ កងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ ក្នុង រ

យៈពេលពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ២ ទៅ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានទៅ ដល់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ បន្ទាប់មកនឹងត្រូវជូនដំណើរដោយបុគ្គលិកផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយនាំ ជាមួយទាំងអាវុធ គ្រប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតំបន់បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុក។ ភាគី ទាំងអស់យល់ព្រមថា ធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ នឹងអាចធ្វើ ទៅ បានដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង និង ដោយគ្មានការរំខានណាឡើយ។

២. លើមូលដ្ឋាន នៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រា១ នៃ ឧបសម្ព័ន្ធនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និង ចូលក្នុងបន្ទាយបានរួចរាល់ចប់ សព្វគ្រប់ហើយស្របតាមផែនការដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ៤ នៃមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធ នេះ។ អ៊ុនតាក់នឹងខិតខំបង្កើនដំណើរការទាំងនេះក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ២ ។ នៅពេលដែលការប្រមូលផ្តុំ និង ការចូលនាកងកម្លាំងទាំងអស់ទៅតំបន់បន្ទាយ ស្នាក់នៅបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់រៀងៗខ្លួនហើយ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជូនព័ត៌មាន នេះទៅរាល់ភាគីទាំង ៤ ។

៣. ភាគីទាំងឡាយយល់ព្រមគ្នាថា នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលមកដល់កន្លែង បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកហើយ មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន ត្រូវបញ្ជាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឱ្យប្រគល់ជា បន្ទាន់នូវអាវុធគ្រប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ទៅអ៊ុនតាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុក ។

៤. អ៊ុនតាក់នឹងត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាវុធ គ្រប់រំសេវ និងសំភារៈដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យខ្លួន ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ជីដូចមាននិយាយក្នុងកថាខណ្ឌទី៣ «ខ» នៃមាត្រា១របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះដើម្បី ពិនិត្យឱ្យឡាយ បានត្រូវប្រគល់ឱ្យអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងហើយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញដល់កង កម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់ ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើង វិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាលឱ្យភាគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្តុំ និងដំណើរស្នាក់នៅក្នុង បន្ទាយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញទាំងនេះ គឺកំណត់តែចំពោះសំភារៈ ដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿង ប្រហារជីវិត ដូចជាស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង ថ្នាំពេទ្យ ក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺ។

ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្តាភាគី ព្រមទាំងអាវុធ គ្រប់រំសេវ និង សំភារៈ របស់គេ

១. ដើម្បីពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភឡប់ទៅរក សង្គ្រាមវិញ ធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានសន្តិភាព និង កសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោម ភាគី នៅក្នុងជម្លោះនោះ ភាគីទាំងអស់សុខចិត្តយល់ព្រមឱ្យដំណើរការជាដំណាក់ និង តុល្យភាព នូវ ការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច៧០ ភាគរយ។ ដំណើរការនេះនឹងត្រូវ អនុវត្តសមស្រប ទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយ អ៊ុនតាក់ ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែង ក្នុងមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ និង ដោយមានការពិគ្រោះគ្នាជាមួយបណ្តា ភាគី។ ដំណើរការរំ

ស្រាយនេះត្រូវធ្វើឱ្យហើយសព្វគ្រប់ នៅមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និង នៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

២. បណ្តាភាគីកម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងរំសាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មុន ឬ ក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតហើយបើក្នុងកម្រិតណា ការរំសាយទាំងស្រុងនោះមិនអាចសម្រេចបានទេ ត្រូវគោរព និង ប្រព្រឹត្តតាមនូវសេចក្តីសម្រេចណា ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតអនុវត្តយកកងកម្លាំងទាំងនោះ បញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីជាផ្នែកឬទាំងស្រុងស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយយោងទៅនឹងកថាខណ្ឌ ១ នៅពេលរំសាយកងកម្លាំងចប់សព្វគ្រប់ហើយភាគី កម្ពុជា និង តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ឡើងវិញ នូវការដោះស្រាយចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទាយ ក្នុងទិសដៅកំណត់យកចំណុចណាមួយខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្ត ៖

ក. បើសិនជាភាគីទាំងឡាយ យល់ព្រមបន្តធ្វើការរំសាយកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងបន្ទាយទាំងស្រុង ឬមួយចំនួន ជាការប្រសើរនៅមុន ឬផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយការបោះឆ្នោតបន្តិច តំណាងពិសេសនឹងរៀបចំប្រតិទិនមួយសម្រាប់ការងារនោះ ដោយពិគ្រោះជាមួយបណ្តាភាគី។

ខ. បើសិនជាការរំសាយទាំងស្រុងនូវកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមុនឬក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ បណ្តាភាគីត្រូវអនុវត្តបាននូវការប្រគល់កងកម្លាំង ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងបន្ទាយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោត ស្របតាមមាត្រា១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីមួយ ។ ភាគីទាំងឡាយបន្តយល់ព្រមថា កងកម្លាំងទាំងឡាយណា ដែលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីនោះ នឹងត្រូវរំសាយជាបន្ទាន់ស្របតាមផែនការមួយដែលរៀបចំ ឡើងដោយតំណាងពិសេស ។ ស្តីពីតំណាងស្រាយចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ និងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ទាំងអស់នៅពេលខ្លួនរៀបចំចេញពីកម្ពុជា អ៊ុនតាក់ ត្រូវរក្សាទុកនូវសិទ្ធិដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការផ្ទេរដោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតនូវការកិច្ចដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

៣. ជាចាំបាច់ អ៊ុនតាក់នឹងជួយដល់កងកម្លាំងដែលបានរំសាយមុនពេលបោះឆ្នោតឱ្យចូលក្នុងជីវភាព ស៊ីវិល ។

៤. ក. អ៊ុនតាក់នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យ និង ឃុំគ្រងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈទាំងអស់ របស់បណ្តាភាគីក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

ខ. នៅពេលដែលរំសាយកងកម្លាំងនៅក្នុងបន្ទាយស្របតាមកថាខណ្ឌ១ខាងលើកនេះ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយក្នុងពេលជាមួយគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែផ្អែកទៅលើការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ ពីតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ។

គ. បើសិនជាមានការវិសាយកងកម្លាំងយោធាបន្តទៀតដោយយោងតាមកថាខណ្ឌ២ « ក » ខាងលើ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រដូចគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលរក្សាទុកនៅកន្លែងក្នុងតំបន់បន្ទាយ ។

ឃ. ការដោះស្រាយចុងក្រោយនូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ នឹងត្រូវសម្រេចកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលលេចចេញពី ការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

ការពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីការដកចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនត្រឡប់វិញ នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់

១. ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងពីរសប្តាហ៍ មនុស្សពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គេត្រូវផ្តល់ឱ្យ អ៊ុនតាក់ នូវព័ត៌មានលម្អិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីដកកងកម្លាំងបរទេស។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវរួមមានចំណុចដូចទៅនេះ ៖

- ក. កម្លាំងសរុបការចាត់តាំង និង ការដាក់ពង្រាយនៃកងកម្លាំងទាំងនេះ ។
- ខ. បញ្ជីសរុបនៃគ្រឿងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលកងកម្លាំងទាំងនេះកាន់កាប់ និងកន្លែងទីតាំងពិតប្រាកដនៃរបស់អស់ទាំងនោះ។
- គ. ផែនការដកទ័ពចេញ « អនុវត្តហើយក្តី ឬ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត » រួមទាំងផ្លូវដកទ័ពចេញចំណុចឆ្លងព្រំដែន និងពេលវេលាចាកចេញពីកម្ពុជា ។

២. លើកមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលគេបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌ ទី ១ ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និង ស៊ើបអង្កេតតាមរបៀបដែលខ្លួនយល់ថាសមស្រប ។

ភាគីដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យ ត្រូវផ្តល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឱ្យចុះអមដំណើរអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវ អង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. នៅពេលមានសេចក្តីបញ្ចប់ថា មានវត្តមានកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនោះ អ៊ុនតាក់នឹងដាក់ពង្រាយ បុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ជាមួយកងកម្លាំងបរទេស ហើយអមដំណើរកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះរហូតទាល់តែដកចេញផុតពីទឹកដីកម្ពុជា។ អ៊ុនតាក់ ក៏នឹងបង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្លូវដកកងកម្លាំង ចំណុចឆ្លងព្រំដែន និង អាកាសយានដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកកងកម្លាំង និង ធានាថាកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទមិនត្រឡប់មកវិញទេ ។

៤. ក្រុមការងារយោធាចម្រុះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ២ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ត្រូវជួយអ៊ុនតាក់ក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចដូចខាងលើនេះ ។

ការបញ្ឈប់ជំនួយផ្នែកយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់

១. ភាគីទាំងអស់សន្យាថា ចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ ឈប់ទទួលយក ឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ រួមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈសឹកមកពីប្រភពខាង ក្រៅ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ដែលទឹកដីប្រទេសខ្លួនស្ថិតជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា គឺ រដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ រាជាណាចក្រថៃឡង់ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សន្យាថានឹង ៖

ក. ហាមឃាត់មិនឱ្យទឹកដី នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន រាប់ទាំង ផែនដី ផែនសមុទ្រ និង ផែន អាកាស កុំឱ្យគេប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងផ្តល់ ជំនួយយោធាតាមរូបភាពណាមួយឱ្យដល់ភាគីកម្ពុជាណា ឡើយ។ ការផ្តល់កសិកម្មជាដើម ដូចជា ស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង សំភារៈពេទ្យ តាមរយៈប្រទេស ទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែត្រូវជាកម្មវត្ថុ នៃការពិនិត្យមើលរបស់អ៊ុនតាក់ ពេលមកដល់កម្ពុជា ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រការនៃអនុកថាខណ្ឌ « គ » ខាងក្រោមនេះ ។

ខ. បញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅដល់មេបញ្ជាការនៃផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ មិនឱ្យ លើសពី ៤ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នាថា គ្មានកងកម្លាំង អាវុធ គ្រាប់រំសេវ ឬសំភារៈ យោធារបស់ភាគីកម្ពុជាណាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ។

គ. ទទួលយកមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុនតាក់ម្នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋធានីរៀងៗ ខ្លួន និងចាត់តាំង នាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានៈស័ក្តិជារសេនីយឯក ឬឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមិនឱ្យ ហួស ពី ៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នា ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ ក្នុងការ ស៊ើបអង្កេតរាល់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាដោយគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះ អធិបតេយ្យភាពរបស់គេរៀងៗ ខ្លួន ថាកំពុងមានសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលផ្ទុយទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃដំណោះ ស្រាយនយោបាយរួម។

៣. ដើម្បីឱ្យអ៊ុនតាក់អាចតាមដានការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ បណ្តា ភាគីព្រមព្រៀងថា បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គេនឹងផ្តល់ជូនអ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មាន ដែលគេមានអំពីផ្លូវ និង មធ្យោបាយដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈយោធាបានផ្តល់ទៅ ឱ្យភាគី ណាមួយកន្លងមក។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី ២ កាលឈប់បាញ់គ្នាចាប់ផ្តើមភ្លាមនោះ អ៊ុនតាក់នឹងអនុ វត្តវិធានការជាក់ស្តែងដូចតទៅ ៖

ក. បង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវ និង នៅកន្លែងជ្រើសរើស មួយចំនួនតាមបណ្តោយព្រំដែន ខាងកម្ពុជា និងនៅព្រលានយន្តហោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ខ. យាមល្បាតតាមឆ្នេរសមុទ្រ និងតាមដងផ្លូវទឹកទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ. រក្សាក្រុមចល័ត នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីយាមល្បាត និង ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ អំពីការផ្តល់អាវុធទៅឱ្យបណ្តាភាគីណាមួយ ។

កន្លែងលាក់អាវុធ និង សំភារៈយោធា

១. ដើម្បីធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព កសាងជំនឿទុកចិត្ត និង បន្ថយការ ផ្តល់អាវុធ និង សំភារៈយោធាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ភាគីនីមួយៗ ព្រមព្រៀងផ្តល់ដល់បញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយដែលខ្លួនមាន រាប់ទាំងផែនទីដែលមានគំនូសបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីកន្លែង លាក់អាវុធ និង សំភារៈសឹកដែលមានគេដឹង ឬ ដែលគេសង្ស័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យបានមុនកាលបរិច្ឆេទ ដែលកំណត់ដោយបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុនតាក់នេះ ។

២. លើមូលដ្ឋានព័ត៌មានដែលបានទទួល ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ក្រោយថ្ងៃដែលបានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ១ ត្រូវពង្រាយក្រុមពិនិត្យបញ្ជាក់ដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតតាមរបាយការណ៍នីមួយៗ និងបំផ្លាញកន្លែងលាក់អាវុធនីមួយៗ ដែលបានរកឃើញ ។

គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌ ដែលមិនទាន់ផ្ទុះ

១. ក្រោយពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាម ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ជាជំហានដំបូងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់រាល់ចំការមិនដែលបានដឹងហើយ ។

២. ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាថាក្រោយពីការបញ្ចប់ដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និងដាក់ក្នុងជំរុំហើយ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ភាគីទាំងនេះនឹងរៀបចំឱ្យមានក្រុមបោសសំអាតមិនដែលត្រូវចាកចេញពីតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅ ដោយនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បុគ្គលិកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ដកហូតយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ហើយមិនទាន់ផ្ទុះ។ គ្រាប់មីនឬវត្ថុទាំងអស់នេះដែលមិនអាចដក ឬដោះយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះបាន នឹងត្រូវគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់តាមបែបផែនមួយ ដែលតាក់តែងឡើងដោយផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. អ៊ុនតាក់ត្រូវ ៖

ក. ចាត់តាំងកម្មវិធីអប់រំសាធារណៈមួយដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ និងជៀសវាងគ្រឿងផ្ទុះទាំងឡាយនោះ ។

ខ. ហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ឱ្យបំផ្លាញចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះ ។

គ. បង្កាត់ហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាខាងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ។

ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការរំលោភទាំងឡាយ

១. ក្រោយពីការចាប់ផ្តល់ដំណាក់កាលទី ២ នៅពេលបានទទួលព័ត៌មាន ឬក៏ពាក្យបណ្តឹង តវ៉ាណាមួយ ពីណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីមិនគោរព អនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃ ឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬក៏ប្រការផ្សេង ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមរូបភាពមួយដែល ខ្លួនយល់ថា សមស្រប ។ នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ា របស់ភាគីណាមួយ ភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើសុំឱ្យផ្តល់ បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់។ លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអ៊ុនតាក់ទៅឱ្យភាគីដែលប្តឹងតវ៉ា និង ភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះ ហើយបើចាំបាច់ទៅឱ្យ អេសអិនស៊ី ។

២. អ៊ុនតាក់ក៏នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដោយគំនិតផ្តើមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ ក្នុងករណីផ្សេងៗទៀត នៅពេលដែលខ្លួនមានហេតុផល និងជឿ ឬសង្ស័យថា ការរំលោភលើឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬ ប្រការទាក់ ទងផ្សេង ៗ ទៀតអាចកើតមាន ។

ការដោះលែងឈ្មើសឹក

ផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិតាម សំណូមពរ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អង្គការនេះ ទាក់ទងនឹងការដោះលែងឈ្មើសឹក ។ ការធ្វើ មាតុភូមិនិរវត្តន៍ និង ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃប្រជាជនកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ នឹង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលអនុវត្តទៅស្របនឹងមាត្រា ១៩ និង ២០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាពិសេសការបោសសំអាតមិនចេញពីផ្លូវធ្វើមាតុភូមិនិរវត្តន៍ និងមណ្ឌលទទួល និង តំបន់តាំងទីលំនៅ ថ្មី ព្រមទាំងការការពារមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនផង ។

ការបោះឆ្នោត

១. សភាធម្មនុញ្ញដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវមានសមាជិក ចំនួន១២០ នាក់ ។ នៅឱ្យក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីពេលបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញត្រូវបំពេញភារកិច្ច របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាង ហើយអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា និងប្រែក្លាយ ខ្លួនឯងឱ្យ ទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយឡើង ។

២. ការបោះឆ្នោតដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមប្រព័ន្ធតំណាងសមាមាត្រតាមខេត្ត ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីរាយនាម របស់បេក្ខជនដែលស្នើឡើងដោយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ ។

៣. ជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកដែលនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខា គឺជាជនភៀសខ្លួន និង ជាជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិ សេរីភាព និងឱកាសដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោត ។

៤. អ្នកទាំងឡាយណា ដែលមានអាយុគ្រប់ដប់ប្រាំបីឆ្នាំ នៅក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ក៏ទើបតែដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ ឬមួយបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬមួយជាកូនរបស់អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ។

៥. គេអាចបបង្កើតគណបក្សនយោបាយ ដោយអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយក្រុមមានមនុស្សចំនួន ៥០០០ នាក់ ។ កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ត្រូវសមស្របជាមួយគោលការណ៍ និងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

៦. ដើម្បីឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញ បេក្ខជនត្រូវបង្ហាញសមាជិតភាពនៃគណបក្សរបស់ខ្លួន។ គណបក្ស នយោបាយ ត្រូវបង្ហាញបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះហើយ ។

៧. គណបក្សនយោបាយ ហើយនិងបេក្ខជនត្រូវមានឈ្មោះចុះក្នុងបញ្ជីដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ អ៊ិនតាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថា គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជន មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដូចដែលបានកំណត់ហើយដើម្បីឱ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត។ ការគោរពតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមបត្យានសីលធម៌មួយដែលកំណត់ឡើងដោយអ៊ិនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង អេសអិនស៊ីផងនេះ ត្រូវធ្វើជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះ ។

៨. ការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវធ្វើដោយសន្តិកឆ្នោតសំងាត់ ដោយមានការរៀបចំសម្រាប់ជួយដល់អ្នកណាដែលពិការ ឬ ក៏មិនចេះអាន ឬ មិនចេះសរសេរ ។

៩. សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី ក្នុងការប្រជុំគ្នា ហើយនិងក្នុងការធ្វើដំណើរ ត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង ។ រាល់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ អាចប្រើប្រាស់ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវបណ្តាញយោសនា រួមមានសារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍ ហើយនិង វីទេយូ ។

ការធ្វើមាតុភូមិនិរត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង កម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

១. ជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ក៏ដូចជាដល់បណ្តាប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រ

ចិត្ត ដោយសន្តិវិធី និងមានរបៀបរៀបរយរបស់ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាគ្រប់រូប ។ គេក៏ត្រូវធានារ៉ាប់រងផងដែរ ថានឹងមិនមានបញ្ហាសេសសល់ណាឡើយ សម្រាប់ប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ននោះ។ ប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួន ដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ត្រូវទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេ នៅពេលណាមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយនោះ។ បណ្តាលក្ខណៈដែលសម្រួលឱ្យការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង។

២. ការកិច្ចកសាងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងវិញ តម្រូវឱ្យគេគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់រាល់ធនធាន ខាងកម្លាំងមនុស្ស និង ធម្មជាតិទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជនជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេលវិលពីទីជំរកបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ និង ពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេស ដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេនោះ គឺជាការរួមវិភាគទានមួយដ៏សំខាន់ ។

៣. គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបាននាំឱ្យមានជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាមួយចំនួនធំ បានទៅស្វែងរកទីជំរកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនោះ មិនកើតមានសាជាថ្មីឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងមានបំណងនឹងអាចវិលត្រឡប់ដោយក្លាម ៗ ខ្លួនឯងទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញ។

៤. ត្រូវមានការគោរពទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមួយដ្ឋានរបស់ជនកម្ពុជាគ្រប់រូប រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញផង ដោយទទួលស្គាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ ដើម្បីរស់នៅដោយសន្តិភាព និង សន្តិសុខ ដោយគ្មានការសំឡេងកំហែង ឬ បង្ខិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់ ។ សិទ្ធិទាំងនោះនឹងរួមមានក្នុងចំណោមសិទ្ធិដទៃទៀត សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សិទ្ធិជ្រើសរើសលំនៅដ្ឋាន និងប្រកបមុខរបរការងារ ហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិ។

៥. សមស្របទៅតាមដំណោះស្រាយនយោបាយរួម គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើតក្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានូវលក្ខណៈសម្បត្តិខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ដែលមានសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ និង ការចូលមករស់នៅវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

៦. ដើម្បីធានាឱ្យជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការធ្វើ មាតុភូមិនិរុត្តរដោយទ្រង់ទ្រាយធំ ត្រូវចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើបានដោយគិតគូរទៅដល់រាល់កត្តានយោបាយ មនុស្សធម៌ ភស្តុតាង ដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេស

សង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធ និង ដោយរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់។

៧. ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវឈរទាំងស្រុងលើការគ្រប់គ្រងនូវសភាពការណ៍ជាក់ស្តែង ។ ការជ្រើសរើសទីដៅនៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គប្បីជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ គេត្រូវរក្សាការឯកភាពរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ។

៨. ស្របនឹងការគោរពចំពោះបណ្តាគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពជាតិ ក្នុងប្រទេសដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និង ប្រទេសជាប្រភពដើម ហើយដោយមានសហប្រតិបត្តិការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេស ដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមផងគេត្រូវធានាឱ្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបាន ជួបប្រាស្រ័យយ៉ាងពេញលេញជាមួយជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យបណ្តាភ្នាក់ងារទាំងនោះ ធ្វើការជំរឿនប្រជាជន ស្វែងរកញាតិគ្រួសារ ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកពេទ្យ ចែកចាយស្បៀងអាហារ ព្រមទាំងធ្វើសក្ខីភាពផ្សេងៗទៀត ដែលចាំបាច់បំផុតដល់ការបំពេញភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ។ គេត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួយប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធអាចអនុវត្តភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាទម្លាប់របស់គេ ខាងការតាមដានកិច្ចខាងប្រតិបត្តិការ ។

៩. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បណ្តាហត្ថលេខីធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តថា លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ឱ្យឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR នូវតួនាទីដឹកនាំ និងសំរេចសម្រួលក្នុងបណ្តាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និង ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។ បណ្តាហត្ថលេខីរំពឹងថា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនឹងធ្វើការសំរេចសម្រួលការងាររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយ UNHCR សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។

១០. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា បានជ្រកកោនជាបណ្តោះអាសន្នព្រមទាំងបណ្តាប្រទេសដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការចូលមករស់នៅវិញ នឹងមានបំណងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃអ្នកដែលវិលត្រឡប់វិញនោះ ។ អង្គការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ AD - HOC មួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់រយៈពេលមួយជាក់លាក់ ដើម្បីគោលដៅនេះ ។ ឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មការកាកបាទ

ក្រុមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលសមស្របដទៃទៀតក៏ដូចជាអ៊ុនតាក់ដែរ នឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាសមាជិកពេញ សិទ្ធិ ។

១១. ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិរន្តរ៍ហើយដោយមានការតាមដានដ៏សមស្របផងនោះ ត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយមិនលំអៀងដើម្បីជួយឱ្យបណ្តាគ្រួសារ និង បុគ្គលដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ អាចសាងជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានដោយសុខដុមរមនា នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន ។ វិធានការជាបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជាបណ្តើរ ៗ ហើយ និងជំនួយវិញ សម្រាប់រយៈពេលវែងដោយកម្មវិធីកសាងឡើងវិញ ។

១២. អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាត់ចែង ហើយនិងពិនិត្យមើលប្រតិការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិរន្តរ៍ ចាំបាច់ត្រូវធានាថាលក្ខណសម្បត្តិសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបស់ជនភៀសខ្លួន ហើយ និងជនផ្លាស់ទីកន្លែងត្រូវបានរៀបចំហើយ ។ នៅក្នុងន័យនេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវកំណត់ឱ្យហើយស្រេចនូវចំណុចឆ្លងកាត់ព្រមដែន និង ផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏សមស្រប ដោយត្រូវបោសសំអាតមិន និង គ្រោះថ្នាក់ផ្សេង ៗ ។

១៣. សហគមន៍អន្តរជាតិគួររួមវិភាគទាន ដោយសប្បុរសដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើមាតុភូមិនិរន្តរ៍

បណ្តាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា

១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ។ គេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាន លុះត្រាតែមានរបៀបរបប ចាត់តាំងមួយទាក់ទងដល់ការរយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ ឬ ក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្តង ។

២. ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាជកម្មនៅកម្ពុជា ទាមទារឱ្យវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ។ ហេតុដូច្នេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅ សេរីភាពរបស់បុគ្គល សន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនា រួមប្រជុំគ្នា និងបង្កើតសហគមន៍ រួមមានគណបក្សនយោបាយ និង សហជីព ដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវ និង ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ ការការពារកុំឱ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្តាច់ការ ឬ ការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ និង សេរីភាព ដោយគ្មានការប្រកាន់ប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ ជនជាតិ ជំនឿសាសនា ឬ ភេទឡើយ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នូវការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាល។ សេចក្តីប្រកាស ត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងកិច្ចព្រមពៀងអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ។ បុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពាន មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តី និងធ្វើឱ្យ គេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ ។

៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវ ប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជា ជាអធិបតេយ្យសេរី ឯករាជ្យ និង អព្យាក្រឹតមួយ និង អំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

៤. រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថា កម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរី ដោយឈរលើមួយដ្ឋាន ពហុបក្ស។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឱ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវ និង តាមកាលវេលា ។ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ ត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោត និង ឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកល និង ស្មើភាព ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតអោយមានការបោះឆ្នោតដោយសំងាត់ ដោយតម្រូវឱ្យទម្រង់ បែបបទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ និង សមរម្យ ដើម្បីរៀបចំ និង ចូលរួមក្នុងដំណើរ ការបោះឆ្នោត ។

៥. ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យ ដែលត្រូវមានអំណាចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែល មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

៦. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនពីរភាគបី នៃសមាជិករបស់សភាធម្មនុញ្ញ។

៧ .២.១. កិច្ចព្រមព្រៀងទី១

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះកម្ពុជា

បណ្តារដ្ឋ ដែលបានចូលរួមក្នុងស្និសីទទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា គឺអូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេ ជារូស្យា ឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតិចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

នៅចំពោះវត្តមាន នៃលោកអង្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យ ភាព ឯករាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃផែនដីអព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពនៅកម្ពុជា ។

ដោយចង់ស្តារឡើងវិញ និង ថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិ និង ធានា ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច តាមរយៈបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវដោយជឿ ជាក់ថា មានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ សម្រាប់ជម្លោះកម្ពុជាទេ ទើបបានដំណោះស្រាយ មួយយុត្តិធម៌និងយូរវែង ហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាព និង អន្តរជាតិ ដោយស្វាគមន៍ ឯកសារ ក្រប ខ័ណ្ឌ ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ១៩៩០ ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជា ធ្វើជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះកម្ពុជា ហើយបន្តបន្ទាប់មក ត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆ័ន្ទ ដោយក្រុម

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៦៨ « ១៩៩០ » ចុះថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ១៩៩០ និង ដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប. តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤៥.៣ ចុះថ្ងៃទី ១៥ តុលា ១៩៩០ ។

ដោយកត់សម្គាល់ ការបង្កើតឡើង នូវក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៃកម្ពុជានៅហ្វាការតា ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និង ជាតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាព និង ឯកភាពជាតិ ហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស ។

ដោយស្វាគមន៍ ការជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវសម្តេចនរោត្តម សីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ១៩៩០

ដោយទទួលស្គាល់ថា តួនាទីដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាមទារឱ្យបង្កើត អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅកម្ពុជា « អ៊ិនតាក់ » ដោយមានផ្នែក យោធា និង ផ្នែក ស៊ីវិលដែលនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយគោរពទាំងស្រុង ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ កម្ពុជា

ដោយកត់សម្គាល់ នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅពេលចប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅហ្វាការតា ថ្ងៃទី ៩ . ១០ កញ្ញា ១៩៩០ នៅប៉ារីសថ្ងៃ ២១ . ២៣ ធ្នូ ១៩៩០ នៅប៉ាតាយ៉ា ថ្ងៃទី ២៤ . ២៦ មិថុនា ១៩៩១ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៦ . ១៧ កក្កដា ១៩៩១ នៅប៉ាតាយ៉ាថ្ងៃទី ២៦ . ២៩ សីហា ១៩៩១ ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅហ្វាការតា ថ្ងៃទី ៤ . ៦ ១៩៩១និង នៅញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា ១៩៩១

ដោយស្វាគមន៍ សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ៧១៧ « ១៩៩១ » ចុះថ្ងៃទី ១៦តុលា ១៩៩១ ស្តីពីកម្ពុជា។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជា ទាមទារឱ្យ មានវិធានការពិសេស ដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង ការមិនរំលោភឡប់មកវិញ នៃនយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តិអតីតកាលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះ

ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ដំណាក់កាលអន្តរកាល ដើម្បីបំប្លែងបំណង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដំណាក់កាលត្រូវចាប់ ផ្តើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញ ដែល បានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដែលរៀបចំឡើង និង បញ្ជាក់ដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយបានក្លាយខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិ រួមបន្ទាប់ មករដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ។

អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន នៃ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា

១. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះសន្តិ នៃ អ.ស.ប មួយនៅកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថាអ៊ុនតាក់ UNTAC ដោយរួមមានទាំងផ្នែកយោធា និងផ្នែកស៊ីវិល ដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ស.ប ត្រូវចាត់តាំងតំណាង ពិសេសម្នាក់ ឱ្យបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរបស់លោក ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ក៏ស្នើថែមទៀត ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យប្រគល់ដល់អ៊ុនតាក់ UNTAC នូវតួនាទីភារកិច្ចមួយ ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចនេះឱ្យបានជារៀងរាល់ហូរហែ តាមរយៈរបាយការណ៍ទៀងទាត់ធ្វើដោយលោកអគ្គលេខាធិការ ។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា អេសអិនស៊ី SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់ និង ជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាព នៃកម្ពុជា ក្នុងដំណាក់កាល អន្តរកាល ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិនស៊ី SNC នឹងត្រូវសន្យាឱ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើង និងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មី និងស្របច្បាប់មួយ ។

នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល អេសអិនស៊ី SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស ហើយត្រូវកាន់កាប់អសនៈកម្ពុជានៅឯ អ.ស.ប នៅអង្គការជំនាញឡាយរបស់ អង្គការជុំវិញ អ.ស.ប និង នៅក្នុងស្ថានប័នអន្តរជាតិ និង នៅក្នុងបណ្តាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងៗ ទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិនស៊ី ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ឱ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដូចមានពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ស្រាប់ ។

ដើម្បីធានាឱ្យមានបរិយាកាស នយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ គេត្រូវដាក់បណ្តាភ្នាក់ងារ ស្ថានប័ន និង ការិយាល័យ រដ្ឋបាលណា ដែលអាចជះឥទ្ធិពល ផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេស ទៅលើកិច្ចការងារការបរទេស ការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈ និង យោសនាការ ។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យយឺតព្រាសារសំខាន់នៃបញ្ហានេះ អ៊ុនតាក់ « UNTAC » ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានា អព្យាក្រឹតភាពដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ នៃបណ្តាស្ថាប័ន ដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះ ។ អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី « SNC » ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថា តើ

ភ្នាក់ងារណា ស្ថាប័នណា និង ការិយាល័យណា ដំណើរការសកម្មភាពទៅទៀត ដើម្បីធានាជីវភាព ប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេស ។ ទំនាក់ទំនងរវាង អេសអិនស៊ី « SNC » និង អ៊ុនតាក់ « UNTAC » និង ជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការដកកងកម្លាំងបរទេស និង ការពិនិត្យបញ្ជាក់

ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានក្លាយ រាល់កងកម្លាំង ទីប្រឹក្សានិង បុគ្គលិកយោធា បរទេសទាំងឡាយណា ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានទាំងសញ្ជាតិ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ របស់គេត្រូវដកចេញពីកម្ពុជា និង មិនត្រូវត្រឡប់មកវិញទេ។ ការដកកងកម្លាំង និងការមិនត្រឡប់នេះ នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ឈប់នូវជំនួយយោធាពីខាងក្រៅ

ការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវចាប់អនុវត្ត ចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចូលជាធរមាន។ គ្រប់កង កម្លាំងទាំងអស់ ត្រូវដោះដៃឈប់ច្បាំងគ្នាភ្លាម ហើយត្រូវផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយទាំងអស់ និង ឈប់ដាក់ពង្រាយទ័ព ឬធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលនាំឱ្យពង្រីកផែនដី ដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬក៏ដែលអាចនាំទៅរកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី ។

ហេតុនេះ បណ្តាលហត្ថលេខី ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យស្នើទៅលោកអគ្គលេខា ឱ្យជួយឧបត្ថម្ភ សម្រួលដល់ដំណើរការនេះ រហូតដល់ពេលដែលផ្នែកយោធា របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC អាចមានកលទ្ធភាពពិនិត្យមើលតាមដាន និងបញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះ។ នៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀង នេះចូលជាធរមាន ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវ ជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ ទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់។ ទិសដៅនៃការរៀបចំផ្នែកយោធា ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល គឺត្រូវធ្វើឱ្យស្ថានភាពសន្តិសុខមានស្ថិរ ភាព និង កសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងបណ្តាភាគីក្នុងដំណោះ ដើម្បីពង្រឹងគោលបំណង នៃកិច្ចព្រមព្រៀង នេះនិង ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ។

បទបញ្ញត្តិលម្អិត ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និង បញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នា និង វិធាន ការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពបរទេស និង ការប្រមូលផ្តុំការដាក់ក្នុងបន្ទាយ និង ការ ដោះស្រាយជាចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងកម្ពុជាទាំងអស់ ព្រមទាំងសញ្ជាតិរបស់គេ នៅក្នុងដំណាក់ កាលអន្តរកាល មានចែងណានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក(គ) និងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការបោះឆ្នោត

ប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចពីអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរើសសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវព្រាង និង អនុម័តដោយអង្គប្រជុំធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយ

ថ្មី ស្របទៅតាមមាត្រា ២៣ រួចត្រូវក្លាយខ្លួនទៅជាសកានីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបង្កើតដោយកម្ពុជាមួយថ្មី ។ ការបោះឆ្នោតនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភដឹកនាំរបស់ អ.ស.ប ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយ ដោយមានការគោរពដោយពេញលេញដល់អធិធម្មភាពជាតិរបស់កម្ពុជា។

អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំនិងដឹកនាំការបោះឆ្នោតទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើប្រការទាំងឡាយ ដែលអាចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (យ) និង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។ ហត្ថលេខីទាំងអស់ ត្រូវប្តេជ្ញាគោរពលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះ នៅពេលណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ។

សិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ក្នុង បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ឡើយ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ៖

ក. ប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថានឹង ៖

- ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានកម្ពុជា
- គាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាព ដែលជំរុញ និង ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
- ចាត់បណ្តាវិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថានយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកវិញជាប់ខាត
- ចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដល់ សិទ្ធិមនុស្ស និងហត្ថលេខីផ្សេងៗ ទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាជួយជំរុញ និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អ.ស.ប អន្តរជាតិទាំងឡាយ និង សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់មាសន្និបាត អ.ស.ប ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកើតឡើងវិញ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីទៀត ។

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបរិយាកាសមួយ ធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើប្រការ ដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ង) ។

មាត្រា ១៧

ក្រោយពីរយៈកាលអន្តរកាលត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការ អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគប្បីបន្តតាមដានឱ្យបានជិតដល់ពីស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយបើចាំបាច់មានរួមទាំងការតែងតាំងអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវធ្វើបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីលទ្ធផលនៃ ការរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅជូនគណៈកម្មការ និង មហាសន្និបាត ។

ការធានាអន្តរជាតិ

កម្ពុជាសន្យាថា នឹងថែរក្សា ការពារ ហើយហាត់លេខីឯទៀតៗ សន្យាថា ទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែក ។

ជនកៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង

ចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានលក្ខណសម្បត្តិនយោបាយសេចក្តីកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនាំសម្រួលឱ្យដល់ការរីកចម្រើនដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនកៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

មាត្រា ២០

១. ជនកៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិវិល ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ និងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយគ្មានការ សំឡត់កំហែង ឬ ការគាបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ សូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនកៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ឱ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេស នៃលោកអគ្គលេខាធិការ ស្របតាមសេចក្តីណែនាំ និងគោរពការណ៍ស្តីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនកៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ ។

ការដោះលែងឈ្មើសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំ

ការដោះលែងឈ្មើសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំយ៉ាងទាំងអស់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងពេល ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរ

ជាតិ CICR ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ដោយ មានការជួយឧបត្ថម្ភ តាមការដែលចាំបាច់អំពីអង្គការ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សមស្របផ្សេងៗទៀត និង ពីហត្ថលេខីទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំង គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមិនមែនជាឈ្មើយសឹក ហើយដែលបាន រួមចំណែកដោយប្រការណាមួយក៏ដោយ ដល់ការតស៊ូដោយអាវុធ ឬការតស៊ូនយោបាយហើយត្រូវ បានចាប់ខ្លួន ឬដោយភាគីណាមួយ ដោយសារការរួមចំណែករបស់ខ្លួននោះ ។

គោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបណ្តាលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន ដោយរួម ទាំងគោលការណ៍ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្តីពីលក្ខន្តិកៈ របស់កម្ពុជា ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយហើយដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាថ្មីនោះ គឺមានចែង នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ។

ការស្តារនិងកសាងឡើងវិញ

បណ្តាហត្ថលេខីស្ទើរដ៏ទទួច ឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រាប់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស ដោយឡែកមួយ។ ដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការបណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវដោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីនូវរាល់ទំនាស់ដែលទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ហត្ថលេខី ទាំងឡាយស្ទើរសុំរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀត អង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការដទៃទៀត ឱ្យចូលរួមសហការនិង ជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ។ ហត្ថ លេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញ ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាដល់ការ អនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់គេដោយរួមទាំងការផ្តល់បុព្វសិទ្ធិ និង អភ័យឯកសិទ្ធិទាំងឡាយ និងដោយធានា និង ជួយសម្រួលដល់សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរ និង ការទាក់ទងគ្នាក្នុងទឹកដីនិង ឆ្លងកាត់ទឹកដីរៀង ៗ ខ្លួន ។ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវអនុវត្តដោយគោរព ដោយសមស្រប នូវអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅជិតខាងកម្ពុជា ។

១. បណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើតាមដោយស្មោះស្ម័គ្រ នូវរាល់កាតព្វកិច្ច ដែលមាន សន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអង្គការសហប្រជា ជាតិ រួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអ៊ុនតាក់ « UNTAC » ត្រូវការក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

២. ការចុះហត្ថលេខា តាំងនាមឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដោយបណ្តាសមាជិក អសអ៊ុនស៊ី ត្រូវបាន ចាត់ទុកដូចជាការសន្យាគោរពដោយភាគី និង កងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ ចំពោះប្រការទាំងឡាយនៃកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជា ជាតិ ហើយយោងតាមសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពី

កម្ពុជា ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភឬ គំរាមកំហែង និងមានការរំលោភដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះគ្នាដ៏សមស្របជាបន្ទាន់ រាប់ទាំងជាមួយបណ្តា សមាជិតសន្តិសីទក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ដើម្បីចាត់វិធានការស្របធានា ដល់ការគោរពការសន្យាទាំងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានេះទៅ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់។ ឯកសារផ្លូវការនៃការចូលរួម ត្រូវតែកត់ទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។ ចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ដែលយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចូលជាធរមានបញ្ញត្តិ ចាប់តាំងពីពេលតែកត់ឯកសារផ្លូវការសុំចូលរបស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋដែលបានសុំចូល ត្រូវជាប់បញ្ញត្តិទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដូចគ្នានឹងបណ្តាហត្ថលេខីដទៃទៀតដែល ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអត្ថបទធ្វើជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតម្លៃដូចគ្នា នឹងត្រូវតែកត់រក្សាទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំង និង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលមាននឹងធ្វើនូវច្បាប់ចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ផ្សេងៗ ទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្តិសីទក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានិង ជូនទៅលោកអង្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដូចមាននាមខាងក្រោម ដែលបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ធ្វើជានៅក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិបមួយ ។

៧.២.២. កិច្ចព្រមព្រៀងទី២

កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនិងនៅនឹងអធិតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃផែនដី អព្យាក្រឹកភាព និង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដាសាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី រាជាណាចក្រថៃ ឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិចឱ្យ សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែង នៃការរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀត ។

ដោយចាត់ទុកថា ការគោរពដ៏ពេញលេញនូវគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែក និង មិនអន្តរាគមន៍ ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និង កិច្ចការក្រៅប្រទេស របស់បណ្តាញរដ្ឋ គឺមានសារសំខាន់ ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ថែ រក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ដោយអះអាងឡើងវិញ អំពីសិទ្ធិមិនអាចបាត់បង់បានរបស់បណ្តាញរដ្ឋ ដើម្បីសម្រេចដោយសេរី នូវប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និង សង្គមរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលបំណងរបស់ប្រជាជនខ្លួន ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក វិទ្យុសា ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ គំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ទោះតាមរូបភាពបែបណា មួយក៏ដោយ ។

ដោយចង់ជំរុញ ការគោរព និង អនុវត្តតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ស្របតាម ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលទាក់ទិនដទៃ ៗ ទៀត ។ បានព្រមព្រៀងដូច តទៅ ៖

ប្រទេសកម្ពុជា

១. កម្ពុជា តាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថា នឹងថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យ ភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិ របស់ខ្លួន ។ អព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជា នឹងត្រូវប្រកាសហើយ និងចារិកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុ ញ្ញកម្ពុជា ដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវ ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ កម្ពុជាសន្យាថា ៖

ក. ចៀសវាងអំពើណាមួយ ដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី របស់រដ្ឋដទៃ ។

ខ. ចៀសវាងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធនយោធា ឬ បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយ នឹង រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត ដែលមិនស្របតាមអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន តែប្រការនេះមិនមានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កម្ពុជា ក្នុងការ ទទួលយកសំភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង ជំនួយចាំបាច់ ដែលអាចឱ្យកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិ ដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្វ័យការពារ និង ដើម្បីថែរក្សាច្បាប់និង សណ្តាប់ធ្នាប់ ។

គ. ចៀសវាងជ្រៀតជ្រែក ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ រដ្ឋដទៃៗ ទៀត ដោយផ្ទាល់ ឬដោយ ប្រយោល ទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយ ។

ឃ. បញ្ចប់សន្តិសញ្ញា និង កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយ ដែលមិនសមស្របទៅនឹង អធិបតេយ្យ ភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួន ។

ង. ចៀសវាងគំរាមកំហែង ឬ ប្រើកម្លាំង ប្រឆាំងនឹងបុរណភាពផែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយ នៃរដ្ឋណាមួយ ឬ ដោយឥរិយាបថណាមួយ ដែលមិនស្របនឹងគោលបំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ច. ដោះស្រាយជំលោះជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀត ដោយសន្តិវិធី ។

ឆ. ចៀសវាងប្រើផែនដីរបស់ខ្លួន ឬ ផែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យ បុរណភាព និង ភាព មិនអាចរំលោភបាននៃផែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត។

ជ. ចៀសវាងអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូល ឬ ដាក់ទីតាំង កងកម្លាំងបរទេស រួមទាំងបុគ្គលិកយោធា ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅកម្ពុជា និង ទប់ស្កាត់ការបង្កើត ឬ រក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាបរទេស ចំណុចបង្អែក ឬ ទីកន្លែងមធ្យោបាយនៅកម្ពុជាឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត របស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ សម្រាប់អនុវត្តនូវដំណោះស្រាយបាយ័នមួយ ។

១. ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ តាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងឱឡារិកថា ទទួលស្គាល់ និង គោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បុរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបានផែនដី អព្យាក្រឹតភាពនិង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ភាគីទាំងនេះសន្យាថា ៖

ក. ចៀសវាងចូលរួមក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយ ឬក៏ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាផ្សេងណា ជាមួយកម្ពុជាដែលមិនសមស្របនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជា តែប្រការទាំងនេះមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ដល់ សិទ្ធិកម្ពុជាក្នុង ការទទួលសំភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងជំនួយដែលចាំបាច់ ដើម្បី ឱ្យកម្ពុជា ប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិដ៏ពេញរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការការពារខ្លួន និងដើម្បីរក្សាច្បាប់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ ។

ខ. ចៀសវាងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ទោះក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយ ទោះ ដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តី ។

គ. ចៀសវាងគំរាមកំហែង ឬ ក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបុរណភាពផែនដី ឬ ក៏ឯករាជ្យខាង យោបាយរបស់កម្ពុជា ក្នុងរូបភាពណាមួយ ដែលមិនសមស្របនឹងគោល បំណង របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឃ. ដោះស្រាយរាល់ជម្លោះជាមួយកម្ពុជាដោយសន្តិវិធី ។

ង. ចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ឬ ក៏ទឹកដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បុរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃបដិអព្យាក្រឹតភាព

និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

ច. ចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃ ដែនដី របស់រដ្ឋដទៃទៀត ។

ឆ. ចៀសវាងបញ្ចូល ឬតាំងមូលដ្ឋានកងកម្លាំងបរទេសរួមមានទាំងបុគ្គលិកយោធានៅកម្ពុជា ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ និង ចៀសវាង បង្កើត ឬ កំរិតទុកនូវមូលដ្ឋានយោធា ចំណុចបង្អែក ឬ ទីតាំងមធ្យោបាយនៅក្នុងកម្ពុជា លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ការ អនុវត្តដំណោះ ស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែង ការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀត ។

២. ក្នុងគោលដៅនេះ

ក. កម្ពុជាសន្យាថា ៖

ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស ហើយនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិ ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលជំរុញនិង ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូល ដ្ឋានចាត់វិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាកុំឱ្យនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអតីតកាលវិល ត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាត

ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ដែលទាក់ទិន

ខ. ភាគីទៀត ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាបង្កើត និង លើកទឹកចិត្តដល់ការ គោរព និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដើម្បីជា ពិសេសទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ ។

៣. គណៈកម្មការអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិត្រូវបន្តតាមដានដោយជិតដល់ ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា រួមទាំងក្នុងករណីចាំបាច់ ចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជូនទៅគណៈកម្មការ និង ទៅមកហាសន្តិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ភាគីដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អំពាវនាវដល់រដ្ឋដទៃទៀតឱ្យទទួលស្គាល់ និងគោរពបែប យ៉ាង ដល់ឯធិតេយ្យភាព និង ឯករាជ្យបូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹត ភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ហើយជៀសវាងធ្វើអំពើដែលមិនស្របនឹងគោលការណ៍ទាំងនោះ ឬ ដែលមិនស្របទៅ នឹងប្រការដទៃទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ៖

១. ក្នុងករណីមានការរំលោភ ឬ ការគំរាមកំហែង រំលោភលើអធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាព ឬ ឯករាជ្យជាតិនៃកម្ពុជា ឬលើការ ប្តេជ្ញាអនុវត្តដទៃទៀតណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់ ដើម្បីអនុម័តរាល់វិធាន ការសមស្រប ដើម្បីធានាការគោរពដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនោះ និង ដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំង នោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ។

២. វិធានការបែបនេះក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀត អាចរួមមាន ការរាយការណ៍ទៅក្រុម ប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដំណោះស្រាយនូវទំនាស់ដោយសន្តិវិធី យោងទៅតាមមាត្រា ៣៣ នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៣. បណ្តាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក៏អាចសុំការឧបត្ថម្ភពីសហប្រធាននៃសន្និសីទប៉ារីសស្តី ពីកម្ពុជាដែរ ។

៤. ក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យចាត់វិធានការដទៃទៀតដែលសម ស្រប ដើម្បីទប់ស្កាត់ និង លុបបំបាត់ការរំលោភបែបនេះ ដោយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលទាក់ ទិន។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលចុះហត្ថលេខា

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវទុកចំហសម្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួម ។ ពាក្យសុំចូលផ្លូវការ ត្រូវតំកល់ ទុកនៅនឹង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូលណេស៊ី ។ សម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក្យសុំចូលនោះ ត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃតំកល់ទុកពាក្យសុំចូលរួម របស់ខ្លួន។

ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលមានជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតំលៃដូចគ្នា ត្រូវដាក់តំកល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូលណេ ស៊ី ដែលនឹងបញ្ជូននូវច្បាប់ចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវហើយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដទៃៗ ដែល ចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា និងជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីជា សក្ខីភាព បណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

៧.២.៣. កិច្ចព្រមព្រៀងទី៣

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ

១. ទិដ្ឋភាពជាបឋមនៃការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ គឺការរីកចំរើននៃប្រជាជាតិ និង ប្រជា ជនកម្ពុជា ដោយគ្មានការប្រកាន់រើសអើង ឬ ការធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ ហើយដោយគោរពយ៉ាងពេញ

លេញដល់សិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជនគ្រប់ៗរូប ។ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបានគោលដៅនេះ គឺត្រូវទាមទារការអនុវត្តដ៏ពេញលេញនូវដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

២. ការទទួលខុសត្រូវជាសំខាន់ ក្នុងការសម្រេចអំពីសេចក្តីត្រូវការនិងគំរោងផែនការទាំងឡាយសម្រាប់ករណីកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ត្រូវនិងស្ថិតនៅលើប្រជាជន និង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញ ត្រូវស្ថិតនៅលើប្រជាជន និង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបង្កើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីភាព និងត្រឹមត្រូវ ។ មិនត្រូវមានការប៉ុនប៉ង ពីសំណាក់ប្រភពខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍មួយ ឬរារាំងទាយក (អ្នកផ្តល់អំណោយ) ទាំងឡាយ ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការកសាង ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនោះឡើយ ។

៣. ជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ជាលក្ខណៈតំបន់ និងជាលក្ខណៈ ទ្វេភាគីដល់ការប្រទេសកម្ពុជា គប្បីត្រូវបានសំរេចសម្រួលជាអតិបរមាតាមការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបំពេញឬបន្ថែម ទៅលើធនធានក្នុងប្រទេស ហើយនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឥតលំអៀង និង ដោយគិតគូរយ៉ាងពេញលេញ ដល់អធិបតេយ្យភាព អាទិភាព មធ្យោបាយទាំងឡាយនៃ ស្ថាប័ននានា ហើយនឹងសមត្ថភាពស្រូបយកជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

៤. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់តំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសតំបន់ដែលចាញ់ប្រៀបជាងគេ ហើយត្រូវតែបានទៅ ដល់គ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គម ។

៥. ការអនុវត្តនូវការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយជាអន្តរជាតិ ត្រូវធ្វើឡើងជាកំណត់នៅក្នុងរយៈពេលមួយ ដែលទទួលស្គាល់ដោយជាក់ស្តែងនូវភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយ និង បច្ចេកទេស។ ការអនុវត្តតម្រូវផងដែរឱ្យមានសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយ រវាងអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអ្នកចូលរួមវិភាគទានជាទ្វេភាគីក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ ។

៦. ប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិ ត្រូវមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្តារ និង កសាងឡើងវិញ ។ ការចាប់ផ្តើមលើកផែនការកសាងឡើងវិញ និងការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិដើម្បីរកវិភាគទាន ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដ៏សមស្រប ដើម្បីធានានូវជោគជ័យរបស់ខ្លួន ។

៧. គេមិនអាចផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ស្តីពីការកសាងជាតិឡើងវិញបានទេ បើគ្មានការវាយតម្លៃលម្អិតអំពីភោគទ្រព្យខាងកម្លាំងមនុស្ស ខាងធម្មជាតិ និងខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ទៀតនោះ ។ ជាការចាំបាច់ត្រូវធ្វើបញ្ជីជំរឿនប្រជាជន ពិនិត្យរកមើលអំពីអាទិភាពផ្នែកខាង ការអភិវឌ្ឍន៍ និង ការកំណត់ឱ្យបានច្បាប់ អំពីធនធានដែលមាននៅក្នុងប្រទេស និង ក្រៅប្រទេស ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ ត្រូវមានគំរោងបញ្ជូនទៅកាន់កម្ពុជា នូវបេសកកម្មស្វែងយល់ការពិតរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀត ដោយមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនាគត ។

៨. អាស្រ័យដោយគេសម្រេចបានដំណោះស្រាយនៃនយោបាយរួមនោះ នាពេលនេះគេអាចធ្វើ ហើយគួរតែធ្វើនូវការផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការស្ដារឡើងវិញ សំដៅដោះស្រាយសេចក្ដីត្រូវការជាបន្ទាន់ និង កសាងលក្ខណសម្បត្តិមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការរៀបចំនូវផែនការកសាងឡើងវិញដែលមានរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង ។

៩. សម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការស្ដារឡើងវិញនេះ គេស្នើឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្របសម្រួលកម្មវិធីដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

១០. នៅក្នុងដំណាក់កាលស្ដារឡើងវិញនេះ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង សុខភាព ទីលំនៅ ការហ្វឹកហ្វឺន ការអប់រំ ប្រព័ន្ធតមនាគមន៍ និង ការស្ដារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាន និង មធ្យោបាយសំភារៈប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ដែលមានស្រាប់របស់កម្ពុជា

១១. ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែង ស្ដីពីការកសាងឡើងវិញត្រូវរង់ចាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត និងការសម្រេចចិត្ត និង ការអនុម័តនូវនយោបាយ និង អាទិភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួន ។

១២. ដំណាក់កាលនៃការកសាងឡើងវិញនេះ ត្រូវជំរុញលើកកម្ពស់ស្មារតីរកស៊ីធ្វើសហគ្រាសរបស់កម្ពុជា ហើយប្រើប្រាស់វិស័យឯកជនក្នុងចំណោមវិស័យនានាជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដោយកម្លាំងខ្លួនផ្ទាល់។ ដំណាក់កាលនេះក៏ត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ផងដែរ ដែលក្នុងនោះមានការពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថាប័ននានាដូចជា គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច សម្រាប់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ESCAP និង គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គជាដើម ហើយពីបណ្តារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ និង ពីការចូលរួមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។

១៣. ដើម្បីបានស៊ីចង្វាក់គ្នា និង តាមដានការធ្វើវិភាគទានដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ សម្រាប់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត គេត្រូវបង្កើតស្ថាប័នពិគ្រោះយោបល់មួយ ហៅថាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ស្ដីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ICORC នៅពេលវេលាមួយសមស្រប និង បើកចំហចំពោះអ្នកធ្វើអំណោយ និងភាគីផ្សេងទៀតដៃឡូទាក់ទិន ។ គេស្នើលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្យធ្វើការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ឱ្យប្រយោប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ គាំទ្រគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្ដីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ « ICORC » ក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាធ្វើឱ្យមានការផ្ទេរដោយគ្មានការរអាក់រអួល ពីដំណាក់កាលស្ដារឡើងវិញទៅដំណាក់កាល កសាងឡើងវិញ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា

១. សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា ត្រូវបានកោះប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ក្នុងទិសដៅឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយ ដោយមានការធានាជាអន្តរជាតិដែលនឹងនាំសន្តិភាពមកឱ្យប្រទេសវិញ ដែលបានឆ្លងកាត់ជម្លោះប្រកបដោយសោកនាដកម្មនិង ការបង្ខូរឈាមនេះ ។

សន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសម័យប្រជុំពីរលើក លើកទីមួយពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ហើយលើកទី ពីរ ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។

២. សហប្រធាននៃសន្និសីទមាន ៖

ឯកឧត្តម រ៉ូឡង់ឌុយម៉ាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និងឯកឧត្តម អាឈីអាឡាតាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។

៣. រដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទ មានដូចតទៅ ៖

អូស្ត្រាលី ប៊្រុយណេដារុស្សាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ។

បន្ថែមពីលើនេះចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធត្រូវបានតំណាងដោយរដ្ឋដែលធ្វើជាប្រធានចលនានោះ ចំពេលដែលសន្និសីទ ប្រជុំមួយលើកៗ នោះគឺ ហ៊្សីមបាបវ៉េ នៅសម័យប្រជុំលើកទី មួយ និង យូហ្គោស្លាវី នៅសម័យប្រជុំលើកទី ពីរ ។

៤. ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី មួយ នៃសន្និសីទ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយភាគីកម្ពុជាទាំងបួន។ ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី ពីរ នៃសន្និសីទ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ក្រោមអធិបតីភាពនៃប្រធានរបស់ខ្លួន គឺ សម្តេច នរោត្តមសីហនុ ។

៥. អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកឧត្តម ហារីយ៉ែរប៉េរេសដេតូអេយ៉ារ និងតំណាងពិសេសរបស់លោកគឺ លោកវ៉ាហ្វីឌីនអាហ៍ម៉េដ ក៏បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដែរ ។

៦. សន្និសីទបានរៀបចំការងារ របស់ខ្លួនដោយបង្កើតនូវ គណៈកម្មការការងារចំនួន បី ដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងនោះ ហើយដែលបានប្រជុំគ្នាក្នុងរយៈពេលនៃសម័យប្រជុំលើកទីមួយរបស់សន្និសីទ ។ គណៈកម្មការទី មួយ បានពិភាក្សាលើបញ្ហា

យោធា គណៈកម្មការទី ពីរ បានពិភាក្សាលើការធានាជាអន្តរជាតិគណៈកម្មការទី បី បានពិភាក្សាលើ បញ្ហាមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ

បណ្តាប្រធាន និង អ្នករាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនីមួយៗ មាន ៖

ចំពោះគណៈកម្មការទី មួយ ៖

សហប្រធាន៖ លោក ស.វ .ហ្គារ៉េខាន់ ឥណ្ឌា

លោក អាឡុង ស៊ូលីវ៉ាន់ កាណាដា

អ្នករាយការណ៍៖ លោកស្រី វិគ្គីយ៉ា ស៊ីសង់តេ បាតាវីក ហ្វីលីពីន

ចំពោះគណៈកម្មការទី ពីរ ៖

សហប្រធាន៖ លោក ស៊ូលីវ៉ង់ ប្រាស៊ីធីដេធី (ឡាវ)

លោក ហ្សាណែល អាប៊ីឌីន អ៊ីប្រាហ៊ីម (ម៉ាឡេស៊ី)

អ្នករាយការណ៍៖ លោក អ៊ែរវ៉េ ជីហ្សង់ជីឡាបាទី (បារាំង)

ចំពោះគណៈកម្មការទី បី ៖

សហប្រធាន៖ លោក យូគីយ៉ូ អ៊ីម៉ាហ្គាវ៉ា (ជប៉ុន)

លោក រ៉ូប៊ែរត ម៉េរីល្លេស (អូស្ត្រាលី)

អ្នករាយការណ៍៖ វេ.សេនិយឯក រ៉ូណាដុក ស្វាសឌីតាត (ប៉េឡង់)

សន្និសីទក៏បានបង្កើតផងដែរនូវគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ច

(adhoc) ដែលមានតំណាងរបស់ភាគីកម្ពុជាទាំងបួនជាសមាជិក និង ដឹកនាំដោយតំណាងរបស់សហ ប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទ ។ ភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការនេះ គឺទទួលបន្ទុកបញ្ហាដែលទាក់ទងដល់ការ បង្រួបបង្រួមជាតិរវាងបណ្តាភាគីកម្ពុជា ។ គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនេះបានធ្វើការប្រជុំជាច្រើនលើក នៅក្នុងរយៈពេលនៃសម័យប្រជុំ លើកទី មួយរបស់សន្និសីទ ។

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបានធ្វើការប្រជុំនាពេលសម័យប្រជុំទី ១ ទី ២ របស់សន្និសីទ។ ការ ប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ញ៉ូវយ៉ក កាលថ្ងៃ ទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩១ កន្លងទៅនេះផងដែរ ។

៧. នៅទីបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំលើកទី មួយ សន្និសីទបានជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការរៀបចំនូវ ចំណុចផ្សេង ៗ ជាច្រើននិងចាំបាច់ ដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជា ។ ក៏ ប៉ុន្តែសន្និសីទបានកត់សម្គាល់ថា នៅពុំទាន់មានលទ្ធភាពឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួម នៅឡើយ ទេ ។

ហេតុដូច្នេះមានការសម្រេចថា ត្រូវផ្អាកសន្និសីទនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨៩ សិន ។ ជាមួយគ្នានោះសន្និសីទបានអំពាវនាវដល់ភាគីជាប់ទាក់ទងទាំងអស់ឱ្យបង្កើតការខិតខំ ដើម្បីឈាន ទៅដល់ដំណោះស្រាយរួម និង បានស្នើដល់សហប្រធានឱ្យជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងសម្រួល ដល់ការ ខិតខំទាំងនោះ ។

៨. បន្ទាប់ពីការផ្អាកសម័យប្រជុំលើកទី មួយ នៃសន្និសីទមកសហប្រធាន និង អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិ បានធ្វើការពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាពិសេសជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង ៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានិងជាមួយអ្នក ចូលរួមដទៃទៀតនៃសន្និសីទប៉ារីស ។

កម្មវត្ថុនៃការពិគ្រោះទាំងនោះ គឺការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃ ដំណោះស្រាយ ការធានានូវទំនាក់ទំនងនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងអស់ ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងគោល បំណងនោះ និង ការបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចប់ការបង្ខូរឈាមនៅកម្ពុជាឱ្យបានឆាប់ជាទីបំផុត។ ការប្រឹងប្រែងរបស់សហប្រធាន និងអគ្គលេខាធិការ បានអនុញ្ញាត ឱ្យកោះប្រជុំជាថ្មី នូវសន្និសីទ ទី ក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា ។

៩. នៅក្នុងដំណាក់កាលបើសម័យប្រជុំបញ្ចប់នៃសន្និសីទប៉ារីសថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១ ឯក ឧត្តម ហ្វ្រង់ស្វាមីតេវ៉ង់ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង សម្តេចនរោត្តមសីហនុ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម ហារីយ៉េរ៉េប៉េរ៉េដេតូអេយ៉ារ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអានសន្ទរកថាចំពោះអង្គសន្និសីទ ។

១០. នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទីពីរ សន្និសីទបានអនុម័តនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖

ក. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជាដោយភ្ជាប់នូវឧបសម្ព័ន្ធ ស្តីពី ការកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា បញ្ហាយោធា ការបោះឆ្នោត មាតុភូមិនិរន្តរ៍នៃ ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងនិងបញ្ហាគោលការណ៍ សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជា ។

ខ. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃ ទឹកដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា និង

គ. សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ។

ឯកសារទាំងត្រូវបានរៀបរៀងឡើងលើកមូលដ្ឋាននៃ ឯកសារក្របខ័ណ្ឌដើម្បីដំណោះស្រាយ នយោបាយរួមនៃជំនោះកម្ពុជា ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងប្រាំ នៃក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩០ និង ឯកសារការងារដែលត្រូវបាន រៀបចំឡើង នាសម័យប្រជុំលើកទី មួយ របស់សន្និសីទ ។ ឯកសារទាំងនេះគ្រោងនូវដំណើរការបន្ត បន្ទាប់មួយ នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ ព្រមទាំងតួនាទីមួយដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែល អនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនកម្ពុជា កំណត់យកអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួន តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយ សេរី និងត្រឹមត្រូវរៀបចំ និង ដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងបរិយាកាស នយោបាយ អ ព្យាក្រឹតមួយ និង ដោយមានការគោរពទីចំពោះអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

១១. ឯកសារទាំងនេះ ដែលរួមគ្នាមកគឺជាដំណោះស្រាយរួមដែលជាគោលដៅរបស់សន្និសីទ ប៉ារីសនោះ ត្រូវបានបើកឡើង ដើម្បីឱ្យបណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទប៉ារីសនោះត្រូវបានបើកឡើង ដើម្បីឱ្យ បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទប៉ារីសចុះហត្ថលេខា ។ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវបានចុះ ហត្ថលេខា ដោយសមាជិកទាំង ១២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ដែលជាអង្គការស្របច្បាប់ និង ជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ តំណាងឱ្យ អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

១២. បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្នើសុំឱ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទបញ្ជូននូវ ច្បាប់ត្រឹមត្រូវ មួយច្បាប់នៃឯកសារស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ ជូនលោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ។

បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទ ស្នើដល់លោកអគ្គលេខាធិការឱ្យប្រកាន់យកនូវបទកំណត់សមស្រប ឱ្យ ដំណោះស្រាយរួមនេះ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិនិយាយឆាប់បំផុត។ បណ្តា រដ្ឋទាំងនេះសន្យាថា នឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹង ដើម្បីឱ្យដំណោះស្រាយរួមនេះត្រូវបានសម្រេច ហើយនឹងជួយនៅក្នុងការអនុវត្តដំណោះស្រាយនេះ ។

ជាពិសេស ដោយមើលឃើញនូវប្រតិទិនសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៃប្រទេស កម្ពុជា បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ បានសន្យាជំរុញ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគោរព និង ប្រតិបត្តិ តាមសិទ្ធិមនុស្សនិង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចមានចែងនៅក្នុងបណ្តាកិច្ចព្រម ព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងដល់បញ្ហានេះ ហើយដែលបណ្តារដ្ឋនោះជាភាគីចូលរួមផងដែរ។

១៣. បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ជួយ សម្រួលការដោះលែងឈ្លីយសឹក និង អ្នកជាប់ឃុំឃាំងស៊ីវិលស្របតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួន ។ ប ណ្តារដ្ឋទាំងនេះត្រៀមនឹងជួយដល់គណៈកម្មាធិការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងភារកិច្ចនេះ ។

១៤. បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទ សូមអញ្ជើញដល់បណ្តារដ្ឋផ្សេងទៀតឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រម ព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា និង ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអធិបតេយ្យ

ភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិ
របស់ កម្ពុជា ។

១៥. ដោយពិនិត្យឃើញនូវសេចក្តីត្រូវការ ឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដោយស៊ីស
ង្វាក់គ្នា ដើម្បីជួយដល់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទអំពី
នាវដោយទទួលបានដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យផ្តល់នូវការគ្រាំទ្រជាសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដោយសប្បុរស
ស្របតាមវិធានការដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីការស្តារ និង ការកសាង
ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ។

ដើម្បីជាសំអាង បណ្តាតំណាងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះ ។

ធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ជាពីរច្បាប់ជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង
ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី ដោយច្បាប់ជាសាធារណៈមានតម្លៃដូចគ្នា ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះនឹង
ត្រូវតំកល់ទុកនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ។

ឯកសារគ្រោះ

១ ខៀវ ថវិកា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

២ នួន សុធិមន្ត នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

៣ ខៀវ ថវិកា ច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ